



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 8 moharrem 1431 – 25 décembre 2009

152^{ème} année

N° 103

Sommaire

Conseil Constitutionnel

Avis n° 48-2009 du conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2010	4152
Avis n° 52-2009 du conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2010	4156

Décrets et Arrêtés

Chambre des Conseillers	
Nomination d'un chargé de mission.....	4158
Ministère des Affaires Etrangères	
Décret n° 2009-3752 du 21 décembre 2009, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de l'artisanat entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la Roumanie.....	4158
Ministère du Transport	
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	4158
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Maintien en activité dans le secteur public	4158
Ministère de la Santé Publique	
Maintien en activité dans le secteur public	4158
Arrêté du ministre de la santé publique du 19 décembre 2009, portant délégation de signature.....	4158

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2009-3756 du 21 décembre 2009 , portant modification du décret n° 2008-389 du 11 février 2008 modifiant et complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.	4159
Nomination de deux membres au conseil d'entreprise de l'agence tunisienne de la coopération technique.....	4160
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office de développement du Sud.....	4160

Ministère des Finances

Décret n° 2009-3757 du 21 décembre 2009 , fixant la liste des matières et produits bénéficiant de la suspension ou la réduction des droits de douane conformément aux dispositions du paragraphe 7.27 du tarif des droits de douane à l'importation.....	4160
Décret n° 2009-3758 du 21 décembre 2009 , portant réduction du droit de consommation et suspension ou réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'acquisition des véhicules de transport public des personnes et fixation des conditions d'octroi de ces avantages.....	4164
Décret n° 2009-3759 du 21 décembre 2009 , portant suspension ou réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits.....	4165
Décret n° 2009-3760 du 21 décembre 2009 , portant suspension ou réduction des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus sur certains produits destinés au secteur de la santé.....	4168
Décret n° 2009-3761 du 21 décembre 2009 , portant réduction à 12% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits pétroliers	4171
Décret n° 2009-3762 du 21 décembre 2009 , fixant à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension à usage domestique et à l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.....	4171
Nomination de contrôleurs des finances de deuxième classe	4172
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la Banque Tuniso-Libyenne	4172

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Nomination d'inspecteurs en chef.....	4172
Nomination d'ingénieurs généraux	4173
Nomination d'ingénieurs en chef	4173
Maintien en activité dans le secteur public	4173
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 19 décembre 2009, portant extension de la période de validité du deuxième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Anaguid".	4173
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 19 décembre 2009, portant extension de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Sud Remada".....	4174
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 19 décembre 2009, portant extension de la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Metouia".	4175
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 19 décembre 2009, portant extension de la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Guellela".	4176
Nomination d'administrateur au conseil d'administration du groupe chimique tunisien.....	4176
Nomination d'administrateur au conseil d'administration de la compagnie des phosphates de Gafsa.....	4176

Ministère du Tourisme

Nomination du président-directeur général de l'agence foncière touristique ...	4176
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi du directeur général	4176
Nomination du directeur général de l'office national du tourisme tunisien	4177
Maintien en activité dans le secteur public	4177

Ministère de l'Education et de la Formation

Décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009 , relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de la formation	4177
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation	4195

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Nomination d'ingénieurs généraux	4195
Maintien en activité dans le secteur public	4195

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 48-2009 du conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2010

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 12 octobre 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 15 octobre 2009 et lui soumettant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2010,

Vu la constitution et notamment ses articles 16, 28, 34, 36, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu les articles soumis du projet de loi de finances pour l'année 2010, concernant :

- Des mesures pour la simplification et l'amélioration du remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée (articles 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30),

- L'assouplissement et la clarification des conditions de restitution des sommes d'impôt perçues en trop (article 45),

- La clarification du domaine de la vérification fiscale préliminaire et le renforcement des garanties des contribuables y afférentes (article 46),

- L'encadrement du recours à l'expertise dans les instances fiscales et sa séparation des opérations de reliquidation de l'impôt (article 47),

- La détermination de la compétence de l'administration fiscale en cas de signification du changement du domicile fiscal du contribuable (article 48),

- La réduction des pénalités de retard de recouvrement (article 50),

- La révision des délais et des procédures du recouvrement antérieur à la signification du titre exécutoire (article 51),

- La détermination des procédures de notification en cas de décès du contribuable (article 52),

- L'amélioration du recouvrement des amendes relatives aux contraventions au code de la route (article 53),

Où le rapport relatif aux dispositions soumises,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1-Considérant que les articles soumis font partie du projet de loi de finances pour l'année 2010,

2-Considérant que si la saisine se limite à certains articles du projet de loi de finances, cela ne fait pas, pour autant, obstacle, à ce que le conseil les examine dans ce cadre et dans la mesure où ces articles ou ensemble d'articles pris isolément constituent, en eux-mêmes, des dispositions autonomes vis-à-vis des autres dispositions contenues dans le projet de la loi de finances,

3-Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la constitution, le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le président de la république quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine du conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations, et à la procédure devant les tribunaux;

4-Considérant que les articles 26, 27, 28, 29, 30, 45, 46, 47, 50, 51, 52 et 53 ont trait, eu égard à leur contenu, aux obligations et à la procédure devant les tribunaux; qu'ainsi, les dispositions contenues dans les articles précités s'insèrent dans le cadre de la saisine obligatoire,

Sur le fond :

5-Considérant que l'article 36 de la constitution prévoit, dans son deuxième paragraphe, que la loi autorise les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions prévues par la loi organique du budget, que l'article 28 de la constitution prévoit, de son côté, que la chambre des députés et la chambre des conseillers adoptent les projets de loi de finances conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget,

6-Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi organique du budget, « la loi de finances prévoit et autorise, pour chaque année, l'ensemble des charges et des ressources de l'Etat dans le cadre des objectifs des plans de développement et compte tenu de l'équilibre économique et financier défini par le budget économique »,

7-Considérant que l'article 26 de la loi organique du budget prévoit, également, ce qui suit :

« Le projet de la loi de finances comprend des dispositions relatives à :

- l'autorisation de perception des ressources publiques et la détermination de leur montant global,
- la fixation des voies et moyens applicables aux dépenses de gestion et aux dépenses de développement et la détermination du plafond des crédits ouverts au profit du budget de l'Etat et des budgets des établissements publics, en tenant compte des dispositions relatives aux crédits à caractère évaluatif,
- la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales ainsi que la détermination des procédures financières,
- la création des fonds spéciaux du trésor et des fonds spéciaux ainsi que leur modification ou leur suppression,
- la fixation du plafond des garanties consenties par l'Etat et du plafond des prêts du trésor,
- l'autorisation afférente aux emprunts et obligations contractés au profit de l'Etat.

Le projet de la loi de finances comprend également des tableaux détaillés relatifs à la répartition :

- des ressources du budget de l'Etat par catégorie et article,
- des dépenses du budget de l'Etat par chapitre et par partie en fixant les crédits de programme, les crédits d'engagement et les crédits de paiement pour les dépenses de développement,
- des ressources et des dépenses des établissements publics et des ressources et des dépenses des fonds spéciaux du trésor »,

8-Considérant qu'il ressort de la loi organique du budget et notamment de ses articles premier et 26 précités que la loi de finances comprend des dispositions relatives aux ressources et charges publiques, à la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales et aux opérations financières de l'Etat,

9-Considérant qu'il apparaît de l'étude des dispositions des articles soumis du projet de loi de finances pour l'année 2010 et qui sont les articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 46, 47, 50, 51, 52 et 53 que lesdites dispositions se rattachent au contenu de la loi de finances et que leur insertion dans cette loi est en accord avec les conditions prévues par la loi organique du budget, que cette insertion est, par conséquent, conforme, quant à la forme constitutionnellement requise, aux dispositions des articles 28 et 36 de la Constitution,

En ce qui concerne les dispositions relatives à la vérification préliminaire :

10-Considérant que l'article 46 du projet de loi de finances soumis ajoute des dispositions à l'article 37 du code des droits et procédures fiscaux permettant à l'administration fiscale, en ce qui concerne la vérification préliminaire, de s'appuyer sur les éléments contenus dans les documents et les renseignements dont dispose l'administration et consignés dans les déclarations et les documents déposés par les tiers en application de la législation fiscale, et sur les informations obtenues à sa demande, dans le cadre du droit de communication prévu aux articles 16 et 18 dudit code, et ce à condition que cette demande soit générale et ne vise pas une ou plusieurs personnes déterminées; que les dispositions ajoutées permettent également à l'administration fiscale de demander tous renseignements, éclaircissements et justifications du contribuable qui doit répondre à cette demande dans un délai de dix jours,

11-Considérant que les dispositions complétant ledit article 37 prévoient également que l'administration fiscale peut, dans le cadre des opérations de vérification préliminaire, des déclarations déposées par les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire et les personnes physiques réalisant des bénéfices de professions non commerciales, s'appuyer sur les résultats des visites sur place effectuées à cet effet;

12-Considérant que l'article 34 de la constitution dispose notamment que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à l'assiette et aux procédures de recouvrement des impôts,

13-Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la constitution, le paiement de l'impôt, sur la base de l'équité, constitue un devoir pour chaque personne,

14- Considérant qu'il est loisible au législateur, en application des règles de l'équité et eu égard au devoir incombant à chaque personne de payer l'impôt et sans pour autant méconnaître les autres principes et règles constitutionnelles, de prévoir les procédures qu'il considère comme étant à même d'amener le contribuable à s'acquitter dudit devoir sans violation ou évasion,

15-Considérant que les mécanismes prévus et ajoutés à l'articles 37 du code des droits et procédures fiscaux dans le cadre de la vérification préliminaire, sont soumises à des normes en tant qu'elles se limitent à la demande de renseignements et d'éclaircissements ou à la présentation de justifications précises ayant trait aux renseignements et aux documents dont dispose l'administration; que les visites sur place effectuées à cet effet se limitent aux assujettis à l'impôt selon le régime forfaitaire et s'insèrent dans le cadre des compétences attribuées généralement à l'administration en matière du droit de contrôle fiscal, et ce sans que la vérification préliminaire ne glisse vers une vérification approfondie que le législateur a entourée de procédures spéciales et qui sont à même d'assurer certaines garanties à la personne ou aux personnes concernées, parmi lesquelles se trouve notamment le principe du contradictoire;

16- Considérant que les dispositions relatives à la vérification préliminaire opérée, conformément aux conditions et aux cas prévus dans les dispositions ajoutées, s'insèrent dans le cadre de ce qu'autorise l'article 34 de la constitution et prévoient les dispositions de son article 16,

En ce qui concerne les dispositions relatives aux procédures de recouvrement de l'impôt :

17- Considérant que les articles 24 et 25 du projet de loi de finances visent l'amendement du code de la taxe sur la valeur ajoutée, que les articles 26, 27, 28, 29, 30, 45 et 48 du même projet visent à modifier et à compléter le code des droits et procédures fiscaux et que les articles 51 et 53 dudit projet visent à modifier et à compléter le code de la comptabilité publique,

18- Considérant que les amendements soumis portent sur la prévision de règles relatives au remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée, à la restitution du trop perçu, au service compétent de l'administration fiscale en cas de signification du changement du domicile fiscal du contribuable, à la détermination des délais et des procédures du recouvrement antérieur à la signification du titre exécutoire ainsi qu'à la détermination des procédures de notification en cas de décès du contribuable,

19-Considérant que lesdites règles s'insèrent dans le cadre des procédures relatives au recouvrement de l'impôt,

20- Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la constitution, sont pris sous forme de lois les textes relatifs aux procédures de recouvrement des impôts,

21-Considérant qu'il revient ainsi au législateur, dans le cadre des dispositions de l'article 34 de la constitution, de prévoir des procédures relatives au recouvrement des impôts,

22-Considérant que l'article 16 de la constitution prévoit le devoir de paiement de l'impôt sur la base de l'équité;

23-Considérant qu'il est loisible au législateur, sans pour autant méconnaître les règles et les principes constitutionnels, de prévoir les moyens garantissant le recouvrement des impôts et ce qu'il considère comme étant à même d'amener le contribuable à s'acquitter du devoir prévu à l'article 16 de la constitution,

24-Considérant que les procédures prévues dans lesdites dispositions sont ainsi conformes à l'article 34 de la constitution, d'une part et compatibles avec son article 16, d'autre part,

En ce qui concerne les pénalités fiscales :

25-Considérant que l'article 50 du projet de loi de finances pour l'année 2010 prévoit une réduction des pénalités de retard de recouvrement sans changement des procédures de poursuite et d'exécution pouvant être engagées pour le recouvrement de la créance,

26-Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la constitution, sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la détermination des taux et des procédures de recouvrement des impôts,

27-Considérant que l'article précité détermine les taux des pénalités prévues,

28-Considérant que l'article 16 de la constitution prévoit, notamment, que le paiement de l'impôt constitue un devoir pour chaque personne,

29-Considérant que les pénalités fiscales prévues dans ledit article comptent parmi les accessoires des impôts, ce qui les rend soumises aux mêmes règles et principes applicables aux impôts eux-mêmes, dans la mesure où l'obligation de recouvrement incombant à toute personne, s'étend au paiement des pénalités dues à l'évasion fiscale et à la violation dudit devoir,

30-Considérant qu'il est loisible au législateur, sans pour autant méconnaître les règles constitutionnelles y afférentes, de fixer les montants et les taux au titre des pénalités fiscales ou de les réduire, selon son appréciation de la nature de l'impôt, des exigences de l'intérêt général et dans la limite de ce qu'il considère comme étant à même d'amener le contribuable à s'acquitter du devoir prévu à l'article 16 de la constitution,

31-Considérant que les dispositions de l'article 50 du projet précité sont conformes à l'article 34 de la constitution et compatibles avec son article 16,

32-Considérant qu'il apparaît de l'examen du reste des dispositions soumises qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci,

Emet l'avis suivant :

Les dispositions soumises du projet de loi de finances pour l'année 2010 ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 21 octobre 2009, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid et Madame Radhia Ben Salah.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 52-2009 du conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2010

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 17 décembre 2009, parvenue au conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant certaines dispositions du projet de loi de finances, pour l'année 2010, adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, en vue d'examiner les amendements qui leur ont été apportés,

Vu la constitution et notamment ses articles 16, 28, 34, 36, 52, 72, 73 et 75,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004 portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu les amendements apportés à certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2010, adoptées par la chambre des députés et la chambre des conseillers,

Où le rapport relatif aux amendements soumis,
Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1-Considérant que le projet de loi de finances pour l'année 2010 a été adopté par la chambre des députés,

2-Considérant que la chambre des conseillers a adopté le projet en question,

3-Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la constitution, le président de la république soumet au conseil constitutionnel, durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi par la chambre des députés et qui ont été précédemment soumis au conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 73 précité,

4-Considérant que le conseil constitutionnel a déjà examiné certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2010, conformément aux dispositions de l'article 72 et du premier paragraphe de l'article 73 de la constitution,

5-Considérant que certaines dispositions du projet en question adopté par les deux chambres sont parvenues durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la constitution, en vue d'examiner les amendements qui leur ont été apportés,

6-Considérant que l'examen par le conseil constitutionnel des amendements de fond apportés par la chambre des députés aux dispositions soumises du projet en question s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la constitution,

Sur la procédure :

7-Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi de finances dans les délais et selon la procédure prévus par la constitution et la loi,

8-considérant que le projet de loi de finances pour l'année 2010 a été adopté par la chambre des conseillers sans modification,

9-Considérant que les dixième et onzième paragraphes de l'article 28 de la constitution prévoient, notamment, que la chambre des députés et la chambre des conseillers adoptent les projets de loi de finances conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget et que le budget doit être adopté au plus tard le 31 décembre,

10-Considérant qu'aux termes du second paragraphe de l'article 27 de la loi organique du budget, le président de la chambre des députés informe sans délai le président de la république et le président de la chambre des conseillers de l'adoption du projet de la loi de finances par la chambre des députés, l'information est accompagnée du texte adopté,

11-Considérant qu'aux termes du troisième paragraphe de l'article 27 de la loi organique du budget, la chambre des conseillers achève l'examen du projet de loi de finances adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de sa transmission conformément au deuxième paragraphe dudit article,

12-Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 27 de la loi organique du budget dispose notamment que lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi de finances soumis par la chambre des députés sans y introduire d'amendement, le président de la chambre des députés le soumet au Président de la République pour promulgation,

13-Considérant qu'il appert des documents annexés au projet que l'adoption du projet de loi de finances s'est faite dans le respect de la procédure et des délais prévus par l'article 28 de la constitution et des prescriptions de la loi organique du budget à laquelle se réfère ledit article 28;

14-Considérant que la procédure de l'adoption répond, ainsi, aux prescriptions constitutionnelles et législatives,

Sur le fond :

15-Considérant que la saisine du conseil constitutionnel se limite aux amendements qui ont été apportés aux dispositions soumises précédemment,

16-Considérant que les amendements de fond apportés aux dispositions examinées du projet de loi de finances pour l'année 2010 ont touché les articles 29 et 46 tel que numérotés dans la première version et qui sont devenus, respectivement dans la version soumise, les articles 32 et 48;

17-Considérant qu'en vertu de l'amendement apporté à l'article 32, ont été exclusivement prévus dans l'article 28 du code des droits et procédures fiscaux, les cas concernés par l'application du délai de cent vingt jours prévu au premier paragraphe de l'article 32 dudit code, en ce qui concerne la suspension du droit à déduction pour les sommes faisant objet de la demande en restitution des montants de l'impôt exigibles qu'entraîne la demande de restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée, que le troisième paragraphe ajouté audit article 28 a été modifié ainsi qu'il suit : «La restitution partielle

ou totale de la taxe sur la valeur ajoutée, le bénéfice d'une avance ainsi que la suspension du droit à déduction sont matérialisés par le dépôt de déclarations rectificatives »,

18-Considérant qu'en vertu de la modification apportée à l'article 48 du projet adopté, il est prévu que la réponse du contribuable à la demande des renseignements, éclaircissements ou justifications concernant l'opération de vérification fiscale préliminaire doit être établie par écrit, que seules les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire visées par le paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont concernées par la possibilité d'utiliser les résultats des visites sur place effectuées à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 8 du code des droits et procédures fiscaux et ce dans le cadre de la vérification préliminaire des déclarations déposées par lesdites personnes;

19-Considérant qu'il apparaît de l'étude de l'ensemble de ces amendements qu'ils ne sont pas contraires à la constitution et qu'ils sont compatibles avec celle-ci,

Emet l'avis suivant :

Les amendements apportés aux dispositions soumises du projet de loi de finances pour l'année 2010, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le samedi 19 décembre 2009 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza KEFI, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES CONSEILLERS

NOMINATION

Par décret n° 2009-3751 du 21 décembre 2009.

Madame Olfa Kouti épouse Dhahak, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est nommée chargée de mission au cabinet de président de la chambre des conseillers.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2009-3752 du 21 décembre 2009, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de l'artisanat entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la Roumanie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération dans le domaine de l'artisanat entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la Roumanie, conclu à Bucarest le 29 octobre 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, l'accord de coopération dans le domaine de l'artisanat entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la Roumanie, conclu à Bucarest le 29 octobre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TRANSPORT

DEROGATION

Par décret n° 2009-3753 du 21 décembre 2009.

Il est accordé à Monsieur Slaheddine Ben Slimane, chef de centre d'exploitation à la représentation de la société tunisienne de l'air à Rome, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une période d'une cinquième année à compter du 10 septembre 2009.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-3754 du 21 décembre 2009.

Monsieur Ghaleb Mohamed, inspecteur central du travail, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} mars 2010.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-3755 du 21 décembre 2009.

Le docteur Zohra Ben Mansour, médecin major de la santé publique au groupement de santé de base de Tunis Nord, est maintenue en activité après l'âge de 60 ans pour une période d'une année, à compter du 1^{er} novembre 2009.

Arrêté du ministre de la santé publique du 19 décembre 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etats à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret n° 2007-2276 du 4 septembre 2007, portant nomination de Monsieur Mondher Zenaïdi ministre de la santé publique,

Vu le décret n° 2009-1582 du 25 mai 2009, chargeant Madame Rafiaâ Chida épouse Smaâli, administrateur général de la santé publique, de diriger l'unité centrale de la formation des cadres au ministère de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Conformément au paragraphe II de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue à Madame Rafiaâ Chida épouse Smaâli, chargée de diriger l'unité centrale de la formation des cadres au ministère de la santé publique, le droit de signature de tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Madame Rafiaâ Chida épouse Smaâli est autorisée à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2009.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Décret n° 2009-3756 du 21 décembre 2009, portant modification du décret n° 2008-389 du 11 février 2008 modifiant et complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-386 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2009-2751 du 28 septembre 2009,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-389 du 11 février 2008 et le décret n° 2009-2752 du 28 septembre 2009,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 99-483 du 1^{er} mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-387 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 2008-388 du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits métiers, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2009-2753 du 28 septembre 2009,

Vu l'avis du ministre des finances et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - L'expression « 31 décembre 2009 » prévue à l'article 4 du décret n° 2008-389 du 11 février 2008 modifiant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé est remplacée par l'expression « 31 décembre 2010 ».

Art. 2 - Le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre des finances et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 19 décembre 2009.

Sont nommés membres au conseil d'entreprise de l'agence tunisienne de la coopération technique :

- Monsieur Belhassen Thameur : représentant le ministère de l'éducation et de la formation,

- Monsieur Jalel Ezzine : représentant le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologique.

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 19 décembre 2009.

Monsieur Mourad Bouabidi est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'entreprise de l'office de développement du Sud en remplacement de Monsieur Mustapha Ben Ahmed.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2009-3757 du 21 décembre 2009, fixant la liste des matières et produits bénéficiant de la suspension ou la réduction des droits de douane conformément aux dispositions du paragraphe 7.27 du tarif des droits de douane à l'importation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010 et notamment le paragraphe 7.27 du titre II de ses dispositions préliminaires,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 2005-4 du 3 janvier 2005, portant fixation des listes des matières et produits bénéficiant de la suspension ou la réduction des droits de douane conformément aux dispositions du paragraphe 7.27 du tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-3963 du 30 décembre 2008,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est fixée au tableau suivant la liste des hydrocarbures bénéficiant de la suspension des droits de douane dus à l'importation :

N° de position	N° de position tarifaire	Désignation des produits
Ex 27.10		Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux autres que les huiles brutes, préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, déchets d'huiles :
	271011419	Essence super, essence super sans plomb et essence normale
	271011459	
	271011499	
	271011519	
	271011599	
	271019259	Kérosène et pétrole lampant
	271019359	Gazole
	271019419	
	271019459	
	271019499	
	271019619	Fuel oils
	271019639	
	271019659	
	271019699	

Art. 2 - Sont fixés à la liste annexée au présent décret les matières et les produits bénéficiant de la réduction des droits de douane aux taux fixés dans cette même liste.

Art. 3 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 2005-4 du 3 janvier 2005 portant fixation des listes des matières et produits bénéficiant de la suspension ou la réduction des droits de douane conformément aux dispositions du paragraphe 7.27 du tarif des droits de douane à l'importation.

Art. 4 - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2010.

Art. 5 - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Liste des produits bénéficiant de la réduction des droits de douane

N de position	Numéro N. S. H	Désignation des produits	Taux des droits de douane %
40.11	Ex 401120	Pneumatiques neufs, en caoutchouc : - Des types utilisés pour autobus ou camions : * D'un diamètre supérieur à 16 pouces et inférieur à 20 pouces	15
	Ex 401140	- Des types utilisés pour motocycles : * D'un diamètre inférieur à 16 pouces ou supérieur à 20 pouces	15
	Ex 401161	- Autres, à crampons, à chevrons ou similaires : -- des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers : * pneumatiques neufs, en caoutchouc, à crampons, à chevrons ou similaires, des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles pour jantes d'un diamètre supérieur à 34 pouces	15
	401163	-- des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm (24 pouces)	15
	Ex 401192	- Autres : -- de types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers: * Autres pneumatiques neufs à usage agricole d'un diamètre supérieur à 34 pouces	15
	401194	-- de types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm (24 pouces)	15
		Chambres à air , en caoutchouc : - Des types utilisées pour les voitures de tourisme (y compris les voitures de type "break" et les voitures de course), les autobus ou camions : * D'un diamètre supérieur à 20 pouces	15
	Ex401390	- Autres : * D'un poids unitaire supérieur à 2 kg	15
48.10		Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même colorés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire de tout format - Autres papiers et cartons :	
	Ex481099	-- Autres : * Destinés à la confection d'emballages du lait ou des jus	10
48.11		Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, colorés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les produits des types décrits dans les libellés des n°48.03, 48.09 ou 48.10 :	
	Ex481190	- Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose : * Destinés à la fabrication d'emballages du lait ou des jus	10
48.18		Papiers hygiéniques des types utilisés pour papier de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et article similaires à usages domestiques, de toilettes, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :	
	Ex481840	- Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires : * Couches complètes d'un tour de hanche supérieur à 50 cm	10

N de position	Numéro N. S. H	Désignation des produits	Taux des droits de douane %
48.19	Ex481920	Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires : - Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé : * Boîtes et cartonnages à couches multiples en deux ou plusieurs matières pour l'emballage du lait ou des jus	10
69.02	Ex690220	Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues : - Contenant en poids plus de 50% d'alumine (AL ₂ O ₃), de silice (SiO ₂) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits : * Briques réfractaires contenant en poids plus de 85% de silice	10
	Ex690290	- Autres : * Autres contenant en poids 10% ou plus de zirconium	10
69.03	Ex690320	Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues : - Contenant en poids plus de 50% d'alumine (AL ₂ O ₃) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO ₂) : * Cazettes et rouleaux (rondeaux) céramiques	10
69.07	Ex690790	Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique, cubes, dés et articles similaires pour mosaïque, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support : - Autres : * Carreaux dits communément "biscuits" ou "cottoforte" de porosité supérieure à 7%	15
83.01	830120	Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques) en métaux communs, fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs, clefs pour ces articles, en métaux communs : - Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles	15
84.19	Ex841919	Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du n° 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation : - Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation : -- Autres: * Capteurs solaires	10
85.16	Ex851610	Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du n° 85.45 : - Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques -- Chauffe-eau *Chauffe-eau électro-solaires	10

Décret n° 2009-3758 du 21 décembre 2009, portant réduction du droit de consommation et suspension ou réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'acquisition des véhicules de transport public des personnes et fixation des conditions d'octroi de ces avantages.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010 et notamment son article 8,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010 et notamment son article 6,

Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour l'année 1998 et notamment son article 72,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre du transport,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Sont réduits à 10% les taux du droit de consommation et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'acquisition des véhicules automobiles relevant du numéro de position 87.03 du tarif des droits de douane et destinés au renouvellement du parc des voitures de type taxi ou louage.

Les avantages fiscaux prévus par le présent article sont accordés une seule fois aux personnes physiques disposant et exploitant des autorisations de transport public de personnes par des voitures de type taxi ou louage avant la date du 28 février 1989 et qui n'ont pas bénéficié des ces mêmes avantages fiscaux dans le cadre de décrets conjoncturels précédents.

Le secteur du taxi bénéficiant des avantages fiscaux accordés dans ce cadre couvre les véhicules de type taxi individuel, taxi collectif et taxi touristique.

Art. 2 - Sont réduits à 7 % les taux du droit de consommation dû à l'acquisition des véhicules automobiles relevant du numéro de la position 87.03 du tarif des droits de douane et destinés à l'extension du parc des voitures de type taxi ou louage .

Art. 3 - Est réduit à 12 % le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et est suspendu le droit de consommation dus à l'acquisition de véhicules automobiles relevant du numéro de position 87.03 du tarif des droits de douane destinés au renouvellement ou à l'extension du parc des voitures de type transport rural.

Art. 4 - Les avantages fiscaux prévus par les articles 2 et 3 du présent décret sont accordés, selon le cas, aux personnes physiques disposant d'autorisations de transport public de personnes par des voitures de type taxi, louage ou transport rural et ce en cas de remplacement des décisions d'avantages fiscaux délivrées par le ministre des finances avant le premier janvier 2010 dans le cadre des décrets conjoncturels précédents portant octroi du régime fiscal privilégié relatif aux voitures de type taxi , louage ou transport rural .

Art. 5 - Les avantages fiscaux prévus par les articles 2 et 3 du présent décret peuvent, selon le cas, être accordés aux personnes physiques disposant d'autorisations de transport public de personnes par des voitures de type taxi, louage ou transport rural dans le cas où leurs voitures ayant bénéficié des avantages fiscaux prévus par le présent décret ou par des décrets conjoncturels précédents portant le même objet ou par les articles 67, 68 et 70 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 sus-visée, a été volée avant l'expiration de la période de sept ans à partir de la date de la première mise en circulation du véhicule concerné.

Le bénéfice des avantages fiscaux prévus au premier paragraphe du présent article est subordonné au dépôt par l'intéressé d'une demande en l'objet auprès du gouvernorat concerné appuyée par une ordonnance de la clôture de l'information délivrée par le juge d'instruction, d'une attestation de classement de la plainte pénale délivrée par le procureur de la république ou d'une copie légale d'un jugement pénal irrévocable concernant le vol du véhicule considéré.

Art. 6 - Les avantages fiscaux prévus par le présent décret sont accordés au vue d'une décision du ministre des finances après avis de la commission nationale créée en l'objet.

La durée de validité des décisions d'octroi des avantages fiscaux visées par le présent décret est fixée à un an à partir de la date de leur émission. Cette durée peut être prorogée pour une même période.

Art. 7 - Les concessionnaires agréés bénéficient des mêmes avantages fiscaux pour l'acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural, auprès des fabricants locaux et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances conformément aux dispositions du présent décret et à condition que ces véhicules soient vendus aux personnes bénéficiaires de ces mêmes décisions.

Art. 8 - Les entreprises de leasing bénéficient des avantages fiscaux accordés à l'acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances conformément aux dispositions du présent décret et à condition que ces véhicules soient acquis dans le cadre d'un contrat de leasing conclu avec les personnes bénéficiaires de ces mêmes décisions.

Dans ce cas, est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations de location des véhicules de transport public de personnes de type taxi, louage ou transport rural acquis dans le cadre du contrat de leasing sus-indiqué.

Art. 9 - Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent décret doivent comporter la mention "véhicule incessible pendant cinq ans". La période d'incessibilité est décomptée à partir de la date d'enregistrement du véhicule dans la série d'immatriculation ordinaire tunisienne.

Art. 10 - La cession des véhicules automobiles bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent décret avant l'expiration du délai de cinq ans visée à l'article 9 du présent décret au profit des personnes disposant des autorisations de transport public de personnes pour être réaffectés au même usage, est subordonnée à la production préalable d'une décision du ministre des finances après avis de la commission nationale créée en l'objet.

Les nouveaux certificats d'immatriculation doivent comporter la mention "véhicule incessible" avec indication de la période restante par rapport à la période de cinq ans prévue par l'article 9 du présent décret.

La cession des véhicules automobiles bénéficiant du régime fiscal privilégié avant l'expiration de délai de cinq ans, en vue de les destiner à un autre usage, est subordonnée préalablement à l'acquittement des droits et taxes dus. Dans ce cas, les droits et taxes sont liquidés sur la base de la valeur du véhicule et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 11 - Nonobstant les dispositions de l'article 10 du présent décret, en cas du décès du bénéficiaire du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai de cinq ans, l'avantage demeure un droit acquis aux héritiers qui ne sont plus soumis à la condition d'incessibilité du véhicule prévue par l'article 9 du présent décret.

Art. 12 - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010.

Art. 13 - Le ministre des finances, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre du transport et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3759 du 21 décembre 2009, portant suspension ou réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010 et notamment son article 8,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment son article 6,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des produits chimiques destinés aux laboratoires des établissements d'enseignement et de recherche scientifique.

Le bénéfice du régime fiscal privilégié accordé dans le cadre du présent article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère de tutelle.

Art. 2 - Sont suspendus les droits de douane et est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits métallurgiques suivants importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises :

- Billettes de fer ou billettes d'acier relevant des numéros 720719800 et 720720150 du tarif des droits de douane à l'importation,

- Ronds à béton relevant des numéros 721391101 et 721420009 du tarif des droits de douane à l'importation.

Art. 3 - Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due à la production et à la vente de ronds à béton relevant des numéros 721391101 et 721420009 du tarif des droits de douane à l'importation.

Art. 4 - Sont suspendus les droits de douane dus à l'importation des déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles) ou des déchets lingotés en fer ou en acier relevant du numéro 72.04 du tarif des droits de douane à l'importation et destinés à la transformation par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Art. 5 - Sont suspendus les droits de douane et est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les enroulés métalliques destinés à la fabrication des boîtes d'emballage de la sardine, relevant du numéro 72.10 du tarif des droits de douane à l'importation et ce, dans la limite d'un contingent global de 500 tonnes.

Art. 6 - Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les couvercles des boîtes d'emballage de la sardine de forme rectangulaire à ouverture facile, relevant du numéro 83.09 du tarif des droits de douane à l'importation et ce, dans la limite d'un contingent global de 10 millions de couvercles.

Art. 7 - Pour bénéficier du régime fiscal privilégié prévu par les articles 5 et 6 du présent décret, les industriels concernés doivent :

- Présenter une autorisation préalable délivrée par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

- Souscrire un engagement, lors de chaque opération d'importation, de ne pas céder en l'état les produits importés dans le cadre des articles 5 et 6 du présent décret et d'acquitter le montant des droits et taxes dus sur ces produits en cas de leur cession en l'état sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession ou en cas où ils seraient détournés de leur destination privilégiée, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes.

Art. 8 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des capteurs solaires, des groupes électrogènes à énergie éolienne, des chauffe eaux électro-solaires et des régulateurs et variateurs des grandeurs électriques destinés à l'éclairage public relevant respectivement des numéros 841919, 850231, 851610191 et 903289004 du tarif des droits de douane à l'importation.

Le bénéfice de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation des régulateurs et variateurs des grandeurs électriques destinés à l'éclairage public accordée dans le cadre du présent article est subordonné à la production préalable d'une attestation délivrée en l'objet par les services concernés de l'Agence Nationale de la Maîtrise de l'Energie.

Art. 9 - Sont suspendus les droits de douane et est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les remorques et semi-remorques citernes pour le transport des gaz liquéfiés relevant du numéro 871631000 du tarif des droits de douane et importées par les entreprises industrielles autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Art. 10 - Sont suspendus les droits de douane et est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les équipements des communications relevant des numéros 851762001 et 851762002 du tarif des droits de douane à l'importation.

Art. 11 - Sont réduits à 20% les taux des droits de douane dus sur certaines parties et pièces détachées destinées exclusivement à la fabrication et au montage des appareils de télévision relevant des numéros 851821009, 85182200091, 852990491, 85299065019, 85299065020 et 852990922 du tarif des droits de douane et importées par les entreprises industrielles autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

La réduction des droits de douane prévue par le présent article est accordée sur la base d'un programme prévisionnel annuel de production comportant la désignation et les quantités des parties et pièces détachées concernées par cette réduction et destinées exclusivement à la fabrication et au montage des appareils de télévision dûment revêtu de l'avis favorable des services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Art. 12 - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les fils textiles de titrage 110 deniers/fils simples, de titrage 110 deniers/fils doubles ou de titrage supérieur à 1680 deniers destinés à la fabrication et le ramendage des filets de pêche, relevant du numéro 54.02 du tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Art. 13 - Sont réduits à 10% les taux des droits de douane dus sur les matières premières reprises au tableau suivant, destinées à la fabrication de la levure et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises :

N° de position	N° N.S.H	Désignation des produits
11.08	Ex 110819	- Amidons de pomme de terre
34.02	340290	- Emulgateur

Art. 14 - Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les bicyclettes et autres cycles sans moteur relevant du numéro 871200 du tarif des droits de douane à l'importation.

Art. 15 - Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les parties et pièces détachées destinées à la fabrication des bicyclettes et autres cycles sans moteur et importées ou acquises localement par les entreprises industrielles autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

La réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le présent article est accordée sur la base d'un programme prévisionnel annuel de production mentionnant les désignations et les quantités des parties et pièces détachées dûment revêtu de l'avis favorable des services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Le bénéfice de cette réduction à l'acquisition locale de ces parties et pièces détachées est subordonné à la production d'une attestation en l'objet délivrée par le bureau du contrôle des impôts compétent.

Art. 16 - Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les cahiers scolaires numérotés sous les numéros 12, 24, 48 et 72 ainsi que sur les cahiers de travaux pratiques, de dessin, de récitation et de musique repris au numéro 482020000 du tarif des droits de douane à l'importation et homologués par les services concernés du ministère de tutelle.

Art. 17 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur le papier relevant du numéro 48025890901 du tarif des droits de douane à l'importation destiné à l'impression du livre saint du coran par la méthode « Braille » et importé par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, et ce, dans la limite d'un contingent global de 10 tonnes.

Art. 18 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations de livraison à soi-même effectuées par les centrales laitières relatives aux bouteilles en plastique utilisées pour l'emballage du lait.

Art. 19 - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les portes en métal et leurs accessoires destinés exclusivement aux hangars d'avions relevant du numéro 7610100009 du tarif des droits de douane et importées par les compagnies de transport aérien autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Art. 20 - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010.

Art. 21 - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3760 du 21 décembre 2009, portant suspension ou réduction des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus sur certains produits destinés au secteur de la santé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010 et notamment son article 8,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010 et notamment son article 6,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-66 du 12 août 2009,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment son article 6,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 2007-1073 du 2 mai 2007, portant classification de certains centres comme centres spécialisés, tel que modifié et complété par le décret 2009-1928 du 15 juin 2009,

Vu l'avis du ministre du transport,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des médicaments n'ayant pas de similaires fabriqués localement et relevant des numéros 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane.

Art. 2 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des sérums et autres fractions du sang et des vaccins relevant du numéro 30.02 du tarif des droits de douane.

Art. 3 - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les moyens contraceptifs importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de la santé publique et repris au tableau suivant :

Numéro de position	Désignation des Produits
Ex 30.06 Ex 40.14 Ex 90.18	- Ligatures stériles pour nouer les trempes - Préservatifs - Implants et stérilets et autres appareils contraceptifs

Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des moyens contraceptifs mentionnés ci-dessus. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée dans ce cadre sous réserve de la production préalable d'une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la base d'une attestation délivrée par les services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 4 - Sont réduits à 15% les taux des droits de douane dus à l'importation des produits à usage médical unique en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose et repris au tableau suivant :

Numéro de position	Désignation des Produits
Ex 48.18	- Vêtements et accessoires de vêtements stérilisés - Draps de lit et articles similaires

Le bénéfice de la réduction des droits de douane accordée dans le cadre du présent article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 5 - Sont suspendus les droits de douane dus à l'importation des produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten relevant des numéros 17.02, 19.01, 19.02, 19.05, 20.05, 20.07 et 21.06 du tarif des droits de douane.

Le bénéfice de la suspension des droits de douane accordée dans le cadre du présent article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 6 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente sur le marché local des glucomètres et des bandelettes réactives pour analyses d'urine et du sang relevant respectivement des numéros 902780 et 382200 du tarif des droits de douane.

Art. 7 - Sont suspendus les droits de douane et est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les seringues destinées au conditionnement des médicaments relevant du numéro 901831900 du tarif des droits de douane et importées par les entreprises industrielles pharmaceutiques.

Le bénéfice des avantages fiscaux accordés dans le cadre du présent article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère de la santé publique et du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Art. 8 - Sont suspendus les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée et le droit de consommation dus sur les préparations alimentaires liquides destinées exclusivement à la nutrition clinique par sonde relevant du numéro 220290 du tarif des droits de douane, soumises à l'autorisation de mise sur le marché et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 9 - Est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les barrières anti-adhérence stériles utilisées dans la chirurgie ou l'art dentaire relevant du numéro 300610 du tarif des droits de douane.

Art. 10 - Sont suspendus les droits de douane et est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les shampooings à usage médical et les dentifrices à usage médical relevant, respectivement, des numéros 330510 et 330610 du tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 11 - Est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les poches stériles de conservation du sang et des dérivés sanguins et de la moelle osseuse ne contenant pas de solution anticoagulante relevant du numéro 392690 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 12 - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des poussettes destinées au transport des enfants qui souffrent d'une insuffisance motrice d'origine cérébrale ou autre et relevant du numéro 871500100 du tarif des droits de douane.

Le bénéfice du régime fiscal privilégié accordé dans le cadre du premier paragraphe du présent article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des poussettes mentionnées dans cet article. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée dans ce cadre sous réserve de la production préalable d'une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la base d'un certificat médical délivré par les médecins spécialisés.

Art. 13 - Sont suspendus les droits de douane, le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits importés par les associations d'aide aux enfants atteints de xeroderma pigmentosum et repris au tableau suivant et ce sur la base d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable de services concernés du ministère de la santé publique :

Numéro de position	Désignation des Produits
Ex 33.04	Photo protecteurs, produits hydratants et crèmes pour la protection contre les rayons ultraviolets.
Ex 39.19	Films opaques contre les rayons ultraviolets.
Ex 51.11	Tissus en laine pour la protection contre les rayons ultraviolets.
Ex 52.08	Tissus en coton pour la protection contre les rayons ultraviolets.
Ex 54.07	Tissus synthétiques pour la protection contre les rayons ultraviolets.
Ex 85.25	Appareils de détection des lésions précancéreuses.
Ex 85.41	Lampes de protection contre les rayons ultraviolets.
Ex 90.04	Lunettes de protection contre les rayons ultraviolets.
Ex 90.06	Dermoscopes.
Ex 90.30	Appareils de mesure des rayons ultraviolets.

Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'acquisition sur le marché local des produits mentionnés ci-dessus par les associations prévues au premier paragraphe du présent article.

L'octroi de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dans ce cadre est subordonné à la production préalable d'une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la base d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 14 - Sont suspendus les droits de douane dus à l'importation des minibus d'une capacité n'excédant pas 30 places y compris le chauffeur relevant du numéro de la position 87.02 du tarif des droits de douane et destinés au transport des patients souffrants d'insuffisance rénale.

Art. 15 - Est suspendu le droit de consommation dû à l'importation des véhicules automobiles de 9 places y compris le chauffeur relevant du numéro de la position 87.03 du tarif des droits de douane et destinés au transport des patients souffrants d'insuffisance rénale.

Art. 16 - Les avantages fiscaux prévus par les articles 14 et 15 du présent décret sont accordés aux centres de dialyse tels que définis par la loi n°91-63 du 29 juillet 1991 susvisée dans la limite de deux véhicules pour chaque centre durant chaque période de cinq années. Cette période est prise en compte au titre de chaque véhicule importé sous le régime fiscal privilégié prévu par le présent décret.

Nonobstant les dispositions du premier paragraphe de cet article, l'octroi de l'avantage peut être renouvelé avant l'expiration du délai de cinq années dans les cas où il est prouvé la destruction du véhicule importé

sous le régime fiscal privilégié prévu par les articles 14 et 15 du présent décret ou sa mise hors d'usage et ce en vertu d'un procès verbal établi par les services compétents du ministère du transport.

Art. 17 - Les avantages fiscaux prévus par les articles 14 et 15 du présent décret sont octroyés en vertu d'un arrêté du ministre des finances sur proposition du ministre de la santé publique.

La durée de validité de l'arrêté visé au premier paragraphe du présent article est fixée pour une période de six mois renouvelable une seule fois pour une période similaire.

Art. 18 - Les certificats d'immatriculation des véhicules bénéficiant des avantages fiscaux prévus par les articles 14 et 15 du présent décret doivent comporter la mention "véhicule pour le transport des patients d'insuffisance rénale incessibles pendant une période de cinq ans". La période d'incessibilité et décomptée à partir de la date d'enregistrement du véhicule dans la série d'immatriculation ordinaire tunisienne.

Art. 19 - La cession des véhicules automobiles bénéficiant des avantages prévus par les articles 14 et 15 du présent décret avant l'expiration du délai de cinq ans visée à l'article 18 du présent décret au profit d'autres centres d'hémodialyse pour être réaffectés au même usage, est subordonnée à la production préalable d'un arrêté du ministre des finances sur proposition du ministre de la santé publique.

Les nouveaux certificats d'immatriculation doivent comporter la mention "véhicule pour le transport des patients d'insuffisance rénale incessible" avec indication de la période restante par rapport à la période du cinq ans prévue par l'article 18 du présent décret.

Art. 20 - La cession des véhicules automobiles bénéficiant des avantages fiscaux prévus par les articles 14 et 15 du présent décret avant l'expiration du délai de cinq ans en vue de les destiner à un autre usage, est subordonnée à l'acquittement préalable des droits et taxes dus. Dans ce cas, les droits et taxes sont liquidés sur la base de la valeur du véhicule et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 21 - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2010 jusqu'au 31 Décembre 2010.

Art. 22 - Le ministre des finances, le ministre du transport, le ministre de la santé publique, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3761 du 21 décembre 2009, portant réduction à 12% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits pétroliers.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 et notamment son article 8, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l'année 2009,

Vu le tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l'année 2009,

Vu le décret n° 98-952 du 27 avril 1998, relatif à la fiscalité des produits pétroliers, de l'électricité et du gaz,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est réduit à 12%, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers relevant des numéros 27-10 et 27-11 du tarif des droits de douane conformément au tableau suivant :

Numéro du tarif douanier	Désignation des produits
EX 27 -10	- Pétrole lampant, - Gaz-oil - Fuel-oil domestique, - Fuel-oil léger, - Fuel-oil lourd.
EX 27-11	- Gaz de pétrole, propane et butane conditionné dans des bouteilles d'un poids net n'excédant pas treize kilogrammes, - Gaz de pétrole, propane et butane en vrac ou conditionné dans des bouteilles d'un poids net excédant treize kilogrammes.

Art. 2 - Les dispositions du présent décret s'appliquent du 1^{er} janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3762 du 21 décembre 2009, fixant à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension à usage domestique et à l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 et notamment son article 8, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l'année 2009,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à :

- l'électricité basse tension destinée à la consommation domestique,

- l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.

Art. 2 - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux quantités d'énergie électrique consommées du 1^{er} janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-3763 du 19 décembre 2009.

Mademoiselle Chadia Nasr est nommée contrôleur des finances de deuxième classe au ministère des finances.

Par décret n° 2009-3764 du 19 décembre 2009.

Mademoiselle Leila Kdiri est nommée contrôleur des finances de deuxième classe au ministère des finances.

Par décret n° 2009-3765 du 19 décembre 2009.

Madame Manel Nayli est nommée contrôleur des finances de deuxième classe au ministère des finances.

Par décret n° 2009-3766 du 19 décembre 2009.

Monsieur Sami Mogbli est nommé contrôleur des finances de deuxième classe au ministère des finances.

Par décret n° 2009-3767 du 19 décembre 2009.

Monsieur Lotfi Tellissi est nommé contrôleur des finances de deuxième classe au ministère des finances.

Par décret n° 2009-3768 du 19 décembre 2009.

Madame Sirine Haddad est nommée contrôleur des finances de deuxième classe au ministère des finances.

Par décret n° 2009-3769 du 19 décembre 2009.

Mademoiselle Fattoum Oueslati est nommée contrôleur des finances de deuxième classe au ministère des finances.

Par décret n° 2009-3770 du 19 décembre 2009.

Madame Sana Ouni est nommée contrôleur des finances de deuxième classe au ministère des finances.

Par arrêté du ministre des finances du 19 décembre 2009.

Madame Sonia Zoghلامي est nommée administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Banque Tuniso-Libyen en remplacement de Monsieur Maher Zouari.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-3771 du 19 décembre 2009.

Les inspecteurs centraux des affaires économiques, dont les noms suivent, sont nommés au grade d'inspecteur en chef au corps particulier des agents des affaires économiques au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, Monsieur et Madame : Mohamed Manaï et Hajer Hasni.

Par décret n° 2009-3772 du 21 décembre 2009.

Les ingénieurs en chef, dont les noms suivent, sont nommés au grade d'ingénieur général au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises Madame et Monsieur :

- Dorsaf Zangar épouse Laabidi,
- Rachid Larbi.

Par décret n° 2009-3773 du 19 décembre 2009.

Les ingénieurs principaux, dont les noms suivent, sont nommés au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, Messieurs et Madame :

- Amor Bouzouada,
- Riadh Berjeb,
- Kamel Hendaoui,
- Jamel Jery,
- Nada Lachaâl,
- Brahim Chebili,
- Chafik Mlika.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-3774 du 21 décembre 2009.

Madame Jamila Goutel épouse Ben Hassine est maintenue en activité dans le secteur public pour une année, à compter du 1^{er} mars 2010.

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 19 décembre 2009, portant extension de la période de validité du deuxième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Anaguid".

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 92-89 du 26 octobre 1992, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 8 avril 1992, entre l'Etat Tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société "coho International Ltd" d'autre part,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 26 mai 1992, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Anaguid" au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et de la société «coho international Ltd»,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 3 mai 1993, portant autorisation de cession partielle des intérêts de la société "coho international Ltd" dans le permis "Anaguid" au profit de la société "Ampolex (A.O.E) limited",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 6 septembre 1995, portant extension de la superficie du permis "Anaguid" et autorisation de cession partielle des intérêts de la société "Coho international Ltd" dans ledit permis au profit de la société "Bligh Tunisia Inc",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 5 septembre 1997, portant extension de deux ans de la validité de la période initiale du permis "Anaguid",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 23 mai 2000, portant premier renouvellement du permis "Anaguid" et autorisation de cession totale des intérêts de la société "Ampolex (Tunisia) pty limited" dans le dit permis au profit de la société "Anadarko Tunisia Anaguid company" ainsi que la cession partielle des intérêts de la société "Coho Anaguid Inc" dans ledit permis au profit de la société "Bligh Tunisia inc",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 décembre 2000, fixant la liste des permis et concession d'exploitation d'hydrocarbures admis au bénéfice des dispositions du code des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 7 mai 2001, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société "Bligh Tunisia Inc" dans le permis "Anaguid" au profit des sociétés "Anadarko Tunisia Anaguid Company" et "Nuevo Anaguid limited",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 10 décembre 2001, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société "Coho Anaguid Inc" dans le permis "Anaguid" au profit des sociétés "Anadarko Tunisia Anaguid Company", "Nuevo Anaguid Limited" et "Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 février 2002, portant extension d'une année de la durée de validité du premier renouvellement du permis "Anaguid",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} avril 2003, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société "Nuevo Anaguid Limited" dans le permis "Anaguid" au profit des sociétés "Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd" et "Anadarko Tunisia Anaguid Company" et extension d'une année de la durée de validité du premier renouvellement dudit permis,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 16 mars 2004, portant extension d'une année de la durée de validité du premier renouvellement du permis "Anaguid",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 22 mars 2005, portant deuxième renouvellement du permis "Anaguid" et autorisation de cession partielle des intérêts de la société "Anadarko Tunisia Anaguid Company" dans ledit permis au profit de la société "Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 5 juillet 2007, portant extension de six mois de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis "Anaguid",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 13 novembre 2007, portant extension de dix huit mois de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis "Anaguid" et autorisation de cession totale des intérêts de la société "Anadarko Tunisia Anaguid Company" dans ledit permis au profit des sociétés "Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd" et "Medco Tunisia Anaguid Ltd",

Vu la lettre du 21 février 1996, par laquelle la société "Coho International Ltd" a notifié la cession totale de ses intérêts dans le permis "Anaguid" au profit de la société "Coho Anaguid Inc",

Vu la lettre du 2 octobre 1997, par laquelle la société "Ampolex (ADE) Limited" a notifié la cession totale de ses intérêts dans le permis "Anaguid" au profit de la société "Ampolex (Tunisia) Pty Limited",

Vu la lettre d'engagement en date du 28 août 2001 en vertu de laquelle "Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd" s'engage à assumer l'obligation de forage du puits prévu par la convention afférente au permis "Alyane" et transférée sur le permis "Anaguid",

Vu la demande déposée le 2 avril 2009 à la direction générale de l'énergie, par laquelle les sociétés "Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd" et "Medco Tunisia Anaguid Ltd" et l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières ont sollicité, conformément à l'article 30 du code des hydrocarbures, une extension d'une année de la période de validité du deuxième renouvellement du permis "Anaguid",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 2 octobre 2009,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier - Est accordée, une extension d'une année de la période de validité du deuxième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Anaguid".

Suite à cette extension, ladite période arrivera à échéance le 8 juin 2010.

Art. 2 - Ce permis demeure régi par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Tunis, le 19 décembre 2009.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 19 décembre 2009, portant extension de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Sud Remada".

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2005-2453 du 7 septembre 2005, portant approbation de la convention et ses annexes relatives au permis de recherche "Sud Remada" et signées à Tunis le 30 mai 2005, entre l'Etat tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières en tant que titulaire et la société "Storm Energy Ltd" en tant qu'entrepreneur d'autre part,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 8 avril 2004, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbure dit permis « Sud Remada »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 septembre 2005, portant institution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Sud Remada",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 16 octobre 2008, portant extension d'une année de la durée de validité de la période initiale du permis "Sud Remada",

Vu l'accord en date du 15 juin 2004, relatif au transfert des intérêts et des obligations détenus par la société "Storm Energy Ltd" au profit de la société "Storm Ventures International Inc",

Vu la demande déposée le 22 juillet 2009, à la direction générale de l'énergie, par laquelle l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société "Storm ventures international Inc" ont sollicité conformément à l'article 30 du code des hydrocarbures, l'extension d'une année de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Sud Remada",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 2 octobre 2009,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier - Est accordée, une extension d'une année de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Sud Remada".

Suite à cette extension, ladite période arrivera à échéance le 22 septembre 2010.

Art. 2 - Ce permis demeure régi par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Tunis, le 19 décembre 2009.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 19 décembre 2009, portant extension de la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Metouia".

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 octobre 2007, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Metouia" au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société "Shell Tunisia Metouia GmbH",

Vu la demande déposée le 17 août 2009, à la direction générale de l'énergie, par laquelle l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société "Shell Tunisia Metouia GmbH", ont sollicité conformément à l'article 10 du code des hydrocarbures, l'extension d'une année de la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Metouia",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 2 octobre 2009,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier - Est accordée, l'extension d'une année de la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Metouia".

Suite à cette extension, ladite période arrivera à échéance le 22 octobre 2010.

Art. 2 - Ce permis demeure régi par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Tunis, le 19 décembre 2009.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 19 décembre 2009, portant extension de la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Guellela".

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 19 avril 2008, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Guellela" au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières en tant que titulaire et des sociétés "petrovietnam exploration production corporation Ltd" et Vietsovpetro Joint Venture en tant qu'entrepreneur,

Vu la demande déposée le 23 février 2009, à la direction générale de l'énergie, par laquelle les sociétés "petrovietnam exploration Production corporation Ltd", vietsovpetro joint venture" et l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières, ont sollicité conformément à l'article 10 du code des hydrocarbures, l'extension d'une année de la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Guellela",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 2 octobre 2009,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier - Est accordée, l'extension d'une année de la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Guellela".

Suite à cette extension, ladite période arrivera à échéance le 24 avril 2010.

Art. 2 - Ce permis demeure régi par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Tunis, le 19 décembre 2009.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 19 décembre 2009.

Monsieur Mohamed Ben Ismaïl est nommé administrateur représentant le ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger au conseil d'administration du groupe chimique tunisien, et ce, en remplacement de Monsieur Abderrazek Khlifi.

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 19 décembre 2009.

Monsieur Mohamed Ben Ismaïl est nommé administrateur représentant le ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger au conseil d'administration de la compagnie des phosphates de Gafsa, et ce, en remplacement de Monsieur Abderrazek Khlifi.

MINISTERE DU TOURISME

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-3775 du 21 décembre 2009.

Monsieur Habib Ferchichi, administrateur général, est nommé président-directeur général de l'agence foncière touristique, à compter du 19 novembre 2009.

Par décret n° 2009-3776 du 21 décembre 2009.

La classe exceptionnelle à l'emploi du directeur général d'administration centrale est attribuée à Monsieur Ali Chaâli, contrôleur général des services publics, chef de l'inspection générale au ministère du tourisme.

Par décret n° 2009-3777 du 21 décembre 2009.

Monsieur Mohamed Maali, ingénieur général, est nommé directeur général de l'office national du tourisme tunisien, à compter du 19 novembre 2009.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-3778 du 21 décembre 2009.

Madame Fetya Keneni, administrateur général à l'office national du tourisme tunisien, est maintenue en activité pour une période d'une deuxième année, à compter du 1^{er} février 2010.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de la formation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle,

Vu le décret n° 71-348 du 18 septembre 1971, portant réorganisation de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture,

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000,

Vu le décret n° 80-955 du 19 juillet 1980, relatif à la réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et notamment son article 14,

Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1152 du 25 mai 1998,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation tel qu'il a été modifié par le décret n° 2008-3171 du 3 octobre 2008,

Vu le décret n° 2002-2057 du 10 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-Ministère de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de l'éducation et de la Formation,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2007-463 du 6 mars 2007, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Outre le comité supérieur et la conférence des directeurs, le ministère de l'éducation et de la formation comprend :

- le cabinet,
- le secrétariat général,
- les structures spécifiques de l'éducation et de la formation,
- les structures de l'inspection, du suivi et de l'évaluation,
- les structures de soutien,

- les directions régionales de l'éducation et de la formation,

- la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.

Art. 2 - Le comité supérieur du ministère de l'éducation et de la formation est un organe consultatif qui assiste le ministre dans l'étude de toutes les questions que celui-ci juge utile de lui soumettre, et notamment en matière :

- d'élaboration des plans,
- de coordination entre les différents programmes d'action du département,
- de politique de formation et de perfectionnement des cadres et agents du ministère,
- d'organisation et d'emploi des moyens matériels et personnel.

Le comité supérieur du ministère de l'éducation et de la formation se réunit à l'initiative du ministre et sous sa présidence, il comprend :

- le chef de cabinet,
- le secrétaire général,
- l'inspecteur général des affaires administratives et financières,
- les responsables des différentes directions générales et tout autre responsable dont la participation est jugée utile.

Art. 3 - La conférence des directeurs constitue une instance de réflexion et d'information sur l'activité générale du département et les questions d'intérêt général.

La conférence des directeurs se réunit sur convocation du ministre, elle examine périodiquement l'état d'avancement des travaux du département et les principaux dossiers qui lui sont soumis.

La conférence des directeurs groupe sous la présidence du ministre de l'éducation et de la formation ou de son représentant désigné, le secrétaire général, les directeurs généraux, les directeurs et toute autre personne dont la participation est jugée utile pour les sujets inscrits à l'ordre du jour.

Art. 4 - Peuvent être créés auprès du ministre de l'éducation et de la formation des comités ou groupes de travail pour l'accomplissement de missions spécifiques relevant des attributions du ministère. Ils sont créés et supprimés par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation qui précise, dans chaque cas, l'objectif à atteindre, les moyens de service, les délais de réalisation des missions et la composition du comité ou du groupe.

Chapitre II

Le cabinet

Art. 5 - Le cabinet a pour mission de :

- tenir le ministre informé de l'activité générale du département, répercuter, transmettre ses directives et de veiller à leur exécution,

- assurer les relations avec les organismes officiels, les organisations nationales et la presse,

- superviser, contrôler et suivre les activités des structures qui lui sont directement rattachées.

Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet assisté par des chargés de mission ou des attachés de cabinet.

Art. 6 - Sont rattachées au cabinet, les structures ci-après :

- le bureau d'ordre central,
- le bureau d'accueil et des relations publiques,
- le bureau du suivi des décisions du conseil des Ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels et des rapports avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,
- le bureau des relations avec les organisations et les associations,
- le bureau des relations avec le citoyen,
- la cellule des marchés publics,
- l'observatoire national des compétences et des métiers innovants.

Art. 7 - Le bureau d'ordre central est chargé de :

- la réception, l'expédition et l'enregistrement du courrier,
- la ventilation et le suivi du courrier.

Le bureau d'ordre central est dirigé par un chef de service ou un sous-directeur d'administration centrale.

Art. 8 - Le bureau d'accueil et des relations publiques est chargé notamment de :

- assurer les activités d'accueil, de conseil et d'orientation,
- organiser et coordonner les relations publiques.

Le bureau d'accueil et des relations publiques est dirigé par un membre du cabinet.

Art. 9 - Le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels et des rapports avec la chambre des députés et de la chambre des conseillers est chargé notamment de :

- veiller à la préparation des dossiers relatifs aux conseils ministériels et à la chambre des députés et à la chambre des conseillers,

- suivre l'exécution des décisions prises aux conseils ministériels et ayant trait aux activités du Ministère et des organismes sous-tutelle,

- établir des rapports périodiques sur l'application desdites décisions,

Le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels et des rapports avec la chambre des députés et de la chambre des conseillers est dirigé par un membre du cabinet.

Art. 10 - Le bureau des relations avec les organisations et les associations est chargé notamment de :

- veiller au suivi des dossiers relatifs aux organisations et associations en relation avec les activités du ministère,

- établir des rapports périodiques sur le travail de ces organisations et associations.

Le bureau des relations avec les organisations et les associations est dirigé par un membre du cabinet.

Art. 11 - Le bureau des relations avec le citoyen est chargé notamment de :

- accueillir les citoyens, recevoir leurs requêtes et instruire ces requêtes en collaboration avec les services concernés en vue de leur trouver les solutions appropriées,

- répondre aux citoyens directement, par correspondance ou par courrier électronique,

- centraliser et étudier les dossiers émanant du médiateur administratif en vue de trouver les solutions adéquates à ces dossiers, en coordination avec les différents services du ministère,

- déceler, à travers une analyse approfondie des requêtes des citoyens, les lourdeurs et complications éventuelles au niveau des procédures administratives et de proposer les réformes susceptibles de les surmonter.

Le responsable du bureau des relations avec le citoyen est nommé conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993 susvisé.

Art. 12 - La cellule des marchés publics est chargée notamment de :

- suivre les dossiers des marchés conclus par les administrations, les entreprises et les établissements publics relevant du ministère de l'éducation et de la formation :

- * au niveau de la programmation des projets des marchés.

- * au niveau des différentes procédures de conclusion et d'exécution du marché (phase d'étude, phase d'appel d'offre, phase de dépouillement des offres, phase de livraison, phase de règlement définitif).

Les dossiers des projets des marchés soumis au contrôle de la commission supérieure des marchés publics, sont étudiés préalablement par la cellule avant de les soumettre par le ministère à ladite commission.

La cellule des marchés publics est dirigée par un chef de service ou un sous-directeur d'administration centrale.

Art. 13 - L'observatoire national des compétences et des métiers innovants est chargé notamment de :

- assurer la veille prospective sur l'évolution des métiers et des compétences,

- observer les mutations technologiques et l'évolution de l'organisation des processus du travail et analyser leurs impacts sur le contenu des métiers existants et nouveaux,

- concevoir et exploiter des modèles de supervision relatifs aux besoins de l'enseignement de base, de l'enseignement secondaire et de la formation,

- rassembler et exploiter les études relatives au développement des secteurs économiques et les utiliser en vue de promouvoir les secteurs de l'éducation et de la formation,

- exploiter les études réalisées, rassembler les données et réaliser des recherches spécifiques en vue d'identifier les besoins de l'économie en compétences et en nouvelles spécialités de formation,

- élaborer et actualiser le répertoire des métiers en coordination avec les parties concernées en vue de contribuer au développement des programmes de formation selon les besoins du marché de l'emploi,

- mettre en place des banques et des bases de données et élaborer des indicateurs sur l'évolution des métiers et des compétences dans le but d'aider à assurer le pilotage du dispositif de l'éducation et de la formation,

- observer et étudier les différents phénomènes du dispositif de l'éducation et de la formation,

- assurer la diffusion de rapports et de périodiques portant sur les métiers et les compétences,

- Fournir, périodiquement, les informations et les données nécessaires à la révision des normes de la formation en vue de répondre aux besoins du marché de l'emploi.

L'observatoire national des compétences et des métiers innovants est dirigé par un directeur d'administration centrale assisté par deux sous-directeurs d'administration centrale et quatre (4) chefs de services d'administration centrale.

Chapitre III

Le secrétariat général

Art. 14 - Le secrétariat général est chargé, sous l'autorité directe du ministre, d'assurer la coordination des relations entre les différentes structures du ministère et les directions régionales de l'éducation et de la formation, d'assurer le suivi des activités des entreprises, des établissements et des structures publiques exerçant dans le secteur de l'éducation et de la formation et soumis à la tutelle du ministère et d'examiner les difficultés éventuelles en vue de les résoudre.

Il est chargé notamment de :

- appuyer le travail des différents services du ministère, coordonner leurs travaux et suivre leurs interventions et leur fonctionnement ainsi que leurs relations avec les services externes,
- suivre la gestion administrative et financière des établissements, des entreprises et des organisations publics sous tutelle du ministère,
- organiser la tutelle des activités des structures et des établissements publics relevant du ministère de l'éducation et de la formation,
- assurer l'étude des affaires et des dossiers qui lui sont confiés par le ministre.

Art. 15 - Sont rattachées directement au secrétariat général du ministère de l'éducation et de la formation, les structures suivantes :

- le bureau de la sécurité et de la permanence,
- le bureau de la gestion du parc-auto,
- les structures de soutien,
- la direction de la coordination de la tutelle,
- la direction de l'organisation, de la documentation et des archives,
- la direction de la coordination entre les directions régionales.

Art. 16 - Le bureau de la sécurité et de la permanence est chargé notamment de :

- la gestion des affaires de la sécurité interne du ministère,
- assurer et organiser la permanence du service pendant les heures de fermeture.

Le bureau de la sécurité et de la permanence est dirigé par un chef de service ou un sous-directeur d'administration centrale.

Art. 17 - Le bureau de gestion du parc-auto est chargé de la gestion et du contrôle du parc-auto. Il est dirigé par un chef de service ou un sous-directeur d'administration centrale.

Art. 18 - La direction de la coordination de la tutelle a pour mission d'organiser l'exercice de la tutelle sur les entreprises et les établissements publics relevant du ministère de l'éducation et de la formation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 19 - La direction de la coordination de la tutelle assure notamment le suivi de la gestion des entreprises et des établissements publics et veiller au contrôle de l'application des obligations légales et réglementaires mises à leur charge et ce en coordination avec les différentes directions concernées.

Ladite direction est chargée de coordonner la tutelle avec les différentes directions concernées et qui consiste notamment à :

- * l'étude des budgets prévisionnels, leur présentation à l'approbation et le suivi de leur exécution,
- * le suivi des bilans et des comptes de gestion,
- * l'étude et le suivi de l'exécution des contrats programmes et des contrats objectifs et leur présentation à l'approbation,
- * le suivi de la marche des conseils d'administration, des conseils d'établissement et des organes de fonctionnement,
- * l'examen des projets de statut, des régimes de rémunération, des organigrammes, des lois des cadres et des conditions de nomination aux emplois fonctionnels et leur soumission à l'approbation.

La direction de la coordination de la tutelle procède à l'élaboration d'un rapport annuel sur les résultats de l'exercice de la tutelle des entreprises et des établissements publics relevant du ministère.

La direction de la coordination de la tutelle est dirigée par un directeur d'administration centrale.

Art. 20 - La direction de la coordination de la tutelle comprend deux sous- directions :

I - la sous-direction de la coordination de la tutelle des établissements publics à caractère non administratif qui comprend :

- le service du suivi de la gestion du personnel et de l'exécution des statuts,
- le service du suivi de la gestion des budgets, des contrats programmes et des contrats objectifs,

- le service du suivi du déroulement des conseils d'établissement et des conseils d'administration.

II - la sous-direction de la coordination de la tutelle des établissements publics à caractère administratif spécialisés qui comprend :

- le service du suivi de la gestion des ressources des établissements publics à caractère administratif spécialisés,

- le service du suivi des activités des établissements publics à caractère administratif spécialisés.

Art. 21 - La direction de l'organisation, de la documentation et des archives a pour mission d'organiser la documentation et les archives, de gérer et rationaliser les documents du ministère et de veiller à leur classification en vue de les préserver et les exploiter conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 22 - La direction de l'organisation, de la documentation et des archives est chargée notamment de :

- veiller à l'identification de nouvelles méthodes d'amélioration et de rationalisation de la gestion administrative,

- élaborer et mettre à jour le manuel des procédures, les plans de chargement du personnel et tout autre moyen visant la rationalisation de l'action administrative,

- inciter à l'utilisation des moyens susceptibles de simplifier les procédures, de rationaliser l'utilisation des imprimés administratifs, d'alléger les circuits et d'améliorer le fonctionnement des services,

- mettre en place et développer un système de conservation et d'exploitation des archives du Ministère et accompagner les nouvelles méthodes dans ce domaine,

- élaborer et appliquer le programme de la gestion des documents en vigueur préparés par, ou en provenance, des autres services du ministère dans le cadre de l'exercice de son activité et ce en coordination avec l'archive nationale,

- coordonner l'activité du ministère avec les services concernés du Premier ministère en matière de réforme administrative.

La direction de l'organisation, de la documentation et des archives est dirigée par un directeur d'administration centrale.

Art. 23 - La direction de l'organisation, de la documentation et des archives comprend trois sous-directions :

A - la sous-direction de la documentation qui comprend :

- le service de la gestion des documents,

- le service de la bibliothèque.

B - la sous-direction des archives qui comprend :

- le service de l'archive courant,

- le service de l'archive intermédiaire.

C - la sous-direction de l'organisation et des méthodes qui comprend :

- le service de l'organisation,

- le service des méthodes.

Art. 24 - La direction de la coordination entre les directions régionales de l'éducation et de la formation est chargée notamment de :

- veiller à l'emploi optimal des moyens humains et matériels mis à la disposition des directions régionales de l'éducation et de la formation, à la rationalisation et à l'harmonisation de leurs méthodes de travail,

- coordonner les relations des directions régionales de l'éducation et de la formation et l'administration centrale et les différents intervenants dans les domaines d'action du ministère.

La direction de coordination entre les directions régionales de l'éducation et de la formation est dirigée par un directeur d'administration centrale.

Chapitre IV

Les structures spécifiques de l'éducation et de la formation

Art. 25 - Les structures spécifiques de l'éducation et de la formation ont pour mission de traduire les orientations et les politiques nationales en matière d'éducation et de formation en objectifs stratégiques et projets de développement du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, d'organiser leur mise en oeuvre et d'assurer le suivi de leur exécution.

Art. 26 - Les structures spécifiques de l'éducation et de la formation comprennent :

- la direction générale du cycle primaire,

- la direction générale du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,

- la direction générale des services de formation destinés aux entreprises,

- la direction générale des services destinés aux demandeurs de formation,

- la direction générale de la cotutelle de la formation et de la tutelle du secteur privé,
- la direction de la communication.

Art. 27 - La direction générale du cycle primaire a pour mission de concevoir et d'élaborer les politiques et les programmes visant la mise à niveau du dispositif de l'éducation et de l'enseignement du cycle primaire, d'organiser et de suivre leur exécution.

Art. 28 - La direction générale du cycle primaire est chargée notamment de :

- fixer les objectifs stratégiques de l'éducation et de l'enseignement du cycle primaire dans le cadre des orientations nationales en la matière,
- concevoir les projets de développement de l'éducation et de l'enseignement du cycle primaire,
- organiser la mise en œuvre des projets de développement de l'éducation et de l'enseignement du cycle primaire,
- assurer le suivi de la réalisation des projets de développement de l'éducation et de l'enseignement du cycle primaire, analyser les différences entre les objectifs et les réalisations, identifier les difficultés et proposer les mesures susceptibles de les résoudre,
- promouvoir l'enseignement privé dans le cycle primaire,
- contribuer à l'élaboration de la carte scolaire,
- promouvoir la vie scolaire dans ses dimensions éducatives, culturelles, sociales et sportives dans les établissements éducatifs du cycle primaire,
- promouvoir l'action sociale et scolaire dans les établissements éducatifs du cycle primaire,
- définir et développer les normes et les référentiels organisant les différentes professions et fonctions en relation avec l'enseignement du cycle primaire,
- définir le cadre de référence méthodologique pour l'élaboration des programmes scolaires et veiller à sa mise en œuvre,
- introduire les innovations dans les domaines de l'organisation pédagogique et des méthodes et techniques d'enseignement,
- fixer les programmes scolaires réservés aux populations spécifiques dans le cycle primaire,
- assurer le suivi du travail des commissions et des structures techniques chargées de proposer les programmes d'enseignement scolaire, fixer l'horaire d'enseignement ainsi que les coefficients et les matières à option pour toutes les spécialités,
- élaborer les cahiers des charges relatifs à la production des manuels et des outils didactiques,

- réaliser des études approximatives relatives aux élèves et aux besoins en enseignants et en espaces dans le cycle primaire,

- concevoir, planifier et organiser les programmes de la formation continue et recyclage des personnels du cycle primaire,

- suivre l'exécution des programmes de la formation continue et de mise à niveau des personnels du cycle primaire.

La direction générale du cycle primaire est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 29 - La direction générale du cycle primaire comprend deux directions :

I - la direction de la pédagogie et des normes du cycle primaire qui comprend deux sous-directions :

A - la sous-direction des normes et des programmes du cycle primaire qui comprend :

- le service des normes et des programmes du préscolaire,
- le service des matières d'enseignement du cycle primaire.

B - la sous-direction des manuels et des outils didactiques du cycle primaire qui comprend :

- le service des équipements didactiques du cycle primaire,
- le service des manuels scolaires du cycle primaire.

II - la direction de l'enseignement et de la vie scolaire du cycle primaire qui comprend deux sous-directions :

A - la sous-direction de l'éducation et de l'enseignement du cycle primaire qui comprend :

- le service du préscolaire,
- le service du cycle primaire,
- le service de la supervision de l'enseignement privé du cycle primaire.

B - la sous-direction de la vie scolaire du cycle primaire qui comprend :

- le service de l'action éducative du cycle primaire,
- le service des affaires des élèves.

C - la sous-direction des activités culturelles, artistiques, sportives et sociales du cycle primaire qui comprend :

- le service des activités culturelles, artistiques et sportives,
- le service des activités sociales.

Art. 30 - La direction générale du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire a pour mission de concevoir et d'élaborer les politiques et les programmes visant la mise à niveau du dispositif de l'éducation et de l'enseignement du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire, d'organiser et de suivre leur exécution.

Art. 31 - La direction générale du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire est chargée notamment de :

- fixer les objectifs stratégiques de l'éducation et de l'enseignement du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire dans le cadre des orientations nationales en la matière,

- concevoir les projets de développement de l'éducation et de l'enseignement du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,

- organiser la mise en œuvre des projets de développement de l'éducation et de l'enseignement du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,

- assurer le suivi de la réalisation des projets de développement de l'éducation et de l'enseignement du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire, analyser les différences entre les objectifs et les réalisations, identifier les difficultés et proposer les mesures susceptibles de les résoudre,

- promouvoir l'enseignement privé dans le cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,

- contribuer à l'élaboration de la carte scolaire,

- promouvoir la vie scolaire dans ses dimensions éducatives, culturelles, sociales et sportives dans les établissements éducatifs du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,

- promouvoir l'action sociale et scolaire dans les établissements éducatifs du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,

- fixer les normes et les référentiels organisant les différentes professions et fonctions en relation avec l'enseignement dans le cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,

- définir le cadre de référence méthodologique pour l'élaboration des programmes scolaires et veiller à sa mise en œuvre,

- introduire les innovations dans les domaines de l'organisation pédagogique et des méthodes et techniques d'enseignement,

- fixer les programmes scolaires dans le cycle préparatoire et l'enseignement secondaire et les programmes réservés aux populations spécifiques,

- assurer le suivi du travail des commissions techniques chargées de proposer les programmes d'enseignement du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire, fixer l'horaire d'enseignement, les coefficients et les matières à option pour toutes les spécialités,

- élaborer les cahiers des charges relatifs à la production des manuels et des outils didactiques,

- fixer les options pratiques de l'orientation scolaire et universitaire et proposer des mesures susceptibles d'en améliorer et d'en renouveler les méthodes,

- réaliser des études approximatives relatives aux élèves et aux besoins en enseignants et en espaces dans le cycle préparatoire et l'enseignement secondaire,

- concevoir, planifier et organiser les programmes de la formation continue et de recyclage des personnels du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,

- suivre l'exécution des programmes de la formation continue et de mise à niveau des personnels du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire.

La direction générale du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 32 - La direction générale du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire comprend quatre directions :

I - La direction de la pédagogie et des normes du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction de la pédagogie et des normes du cycle préparatoire qui comprend :

- le service des normes et des programmes du cycle préparatoire,

- le service des outils et des équipements didactiques du cycle préparatoire.

B - La sous-direction de la pédagogie et des normes de l'enseignement secondaire qui comprend :

- le service des normes et des programmes de l'enseignement secondaire,

- le service des outils et des équipements didactiques de l'enseignement secondaire.

II - La direction de l'enseignement du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire général qui comprend deux sous-directions et un service :

A - La sous-direction de l'enseignement du cycle préparatoire général.

B - La sous-direction de l'enseignement secondaire général qui comprend :

- le service des humanités,
- le service des sciences,
- le service du sport et des arts.

C - Le service de la supervision de l'enseignement privé du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire.

III - La direction de l'enseignement du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire technique et technologique qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction de l'enseignement du cycle préparatoire technique.

B - La sous-direction de l'enseignement secondaire des technologies appliquées.

IV - La direction de la vie scolaire du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire qui comprend trois sous-directions :

A - La sous-direction de la vie scolaire du cycle préparatoire qui comprend :

- le service de l'action éducative du cycle préparatoire,
- le service des affaires des élèves et de l'orientation du cycle préparatoire.

B - La sous-direction de la vie scolaire de l'enseignement secondaire qui comprend :

- le service de l'action éducative de l'enseignement secondaire,
- le service des affaires des élèves et de l'orientation de l'enseignement secondaire.

C - La sous-direction des activités culturelles, artistiques, sportives et sociales du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire qui comprend :

- le service des activités culturelles, artistiques, sportives et sociales du cycle préparatoire,
- le service des activités culturelles, artistiques, sportives et sociales de l'enseignement secondaire.

Art. 33 - La direction générale des services de formation destinés aux entreprises a pour mission de promouvoir la communication avec les professionnels et les entreprises économiques et de développer le dispositif de la formation professionnelle en vue de répondre aux besoins de l'économie en compétences.

Art. 34 - La direction générale des services de formation destinés aux entreprises est chargée notamment de :

- fixer les programmes et les projets de promotion de la formation professionnelle,

- organiser la mise en œuvre des programmes et des projets de promotion de la formation professionnelle,

- suivre la réalisation des programmes et des projets de mise à niveau de la formation professionnelle, analyser les différences entre les objectifs et les réalisations, identifier les difficultés et proposer les mesures susceptibles de les résoudre,

- contribuer à l'élaboration et à la mise à jour de la carte de la formation professionnelle,

- mettre en place et promouvoir les relations de partenariat avec les organisations professionnelles et les entreprises économiques dans le domaine de la formation professionnelle et proposer les mesures et les moyens susceptibles de les consolider,

- développer la culture de partenariat dans les différents niveaux du dispositif de la Formation Professionnelle,

- assurer le suivi de l'exécution des conventions cadres conclues avec les organisations professionnelles,

- concevoir et proposer les programmes et les moyens susceptibles de développer la formation avec l'entreprise et ce en coordination avec les structures concernées,

- développer la formation à la carte au profit des investisseurs économiques.

La direction générale des services de formation destinés aux entreprises est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 35 - La direction générale des services de formation destinés aux entreprises comprend deux directions :

I - La direction de la programmation et des projets de la formation professionnelle qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction de la conception, de la programmation et du suivi des projets sectoriels de formation qui comprend :

- le service des projets de formation en industrie et en agriculture,
- le service des projets de formation en bâtiment et en travaux publics,
- le service des projets de formation en services.

B - La sous-direction de la conception, de la programmation et du suivi des projets régionaux de formation qui comprend :

- le service de promotion des plans directeurs régionaux de formation,

- le service du suivi des projets régionaux de formation.

II - La direction des relations avec le milieu économique et social qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction des relations avec les entreprises économiques et les organisations professionnelles sectorielles qui comprend :

- le service du partenariat avec les entreprises économiques et les organisations professionnelles en industrie et en agriculture,

- le service du partenariat avec les entreprises économiques et les organisations professionnelles en bâtiment et en travaux publics.

- le service du partenariat avec les entreprises économiques et les organisations professionnelles en services,

B - La sous-direction des relations avec les organisations professionnelles régionales qui comprend :

- le service du partenariat avec les organisations professionnelles régionales du nord,

- le service du partenariat avec les organisations professionnelles régionales du centre,

- le service du partenariat avec les organisations professionnelles régionales du sud.

Art. 36 - La direction générale des services destinés aux demandeurs de formation a pour mission de fixer les normes et les référentiels de la formation, de définir la stratégie du Ministère visant à l'encadrement des apprenants et de promouvoir l'orientation professionnelle.

Art. 37 - La direction générale des services destinés aux demandeurs de formation est chargée notamment de :

- établir et actualiser, en collaboration avec les structures concernées, les normes et les référentiels régissant le dispositif national de la formation professionnelle,

- définir les normes, les référentiels et les procédures d'habilitation des établissements de formation professionnelle,

- étudier les dossiers présentés par les établissements de formation professionnelle publics et privés en vue d'obtenir l'habilitation à la formation,

- développer et établir les projets et les mécanismes susceptibles de promouvoir les activités culturelles, sociales et sportives dans le dispositif de la formation professionnelle,

- établir et suivre les mécanismes d'encadrement des apprenants sur le plan culturel, social et sportif.

La direction générale des services destinés aux demandeurs de formation est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 38 - La direction générale des services destinés aux demandeurs de formation comprend deux directions :

I - La direction de la pédagogie et des normes de la formation qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction des normes et des référentiels de formation qui comprend :

- le service des normes et des référentiels de formation en industrie et en agriculture,

- le service des normes et des référentiels de formation en bâtiment et en travaux publics,

- le service des normes et des référentiels de formation en services.

B - La sous-direction de l'habilitation des établissements de formation qui comprend :

- le service des référentiels de l'habilitation,

- le service d'habilitation des établissements de formation.

II - La direction des affaires des apprenants qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction de l'orientation professionnelle qui comprend :

- le service des mécanismes de l'orientation des demandeurs de formation,

- le service des mécanismes d'incitation des demandeurs de formation.

B - La sous-direction de l'encadrement des apprenants qui comprend :

- le service du suivi de la vie des apprenants,

- le service du suivi des activités sportives, culturelles et artistiques des apprenants.

Art. 39 - La direction générale de la cotutelle de la formation et de la tutelle du secteur privé a pour mission de coordonner et suivre les projets de promotion des dispositifs de formation professionnelle relevant des opérateurs publics et privés et veiller à leur conformité avec les orientations nationales en la matière.

Art. 40 - La direction générale de la cotutelle de la formation et de la tutelle du secteur privé est chargée notamment de :

- assurer le suivi pédagogique des établissements publics de formation soumis à la cotutelle et des établissements du secteur privé,

- suivre le développement de la carte de formation soumise à la cotutelle et la carte de formation privée et veiller à leur conformité et complémentarité avec le dispositif national de formation,

- inciter le secteur privé à investir dans la formation,

- assurer la gestion des mécanismes et des incitations destinés à la promotion du secteur privé et suivre leur rendement.

La direction générale de la cotutelle de la formation et de la tutelle du secteur privé est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 41 - La direction générale de la cotutelle de la formation et de la tutelle du secteur privé comprend deux directions :

I - La direction de la cotutelle de la formation qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction de la cotutelle de la formation dans les secteurs de la santé et du tourisme qui comprend :

- le service de la cotutelle de la formation dans le secteur de la santé,

- le service de la cotutelle de la formation dans le secteur du tourisme.

B - La sous-direction de la cotutelle de la formation dans le secteur de l'agriculture, des services et des secteurs divers qui comprend :

- le service de la cotutelle de la formation dans le secteur de l'agriculture,

- le service de la cotutelle de la formation dans les services et les secteurs divers.

II - La direction de tutelle du secteur privé de la formation qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction de l'appui au secteur privé qui comprend :

- le service de conception des mécanismes d'incitation à l'investissement,

- le service de la gestion des mécanismes d'incitation à l'investissement.

B - La sous-direction du suivi des activités de la formation du secteur privé qui comprend :

- le service du suivi pédagogique du secteur privé de formation,

- le service du suivi de la carte de formation dans le secteur privé.

Art. 42 - La direction de la communication a pour mission de promouvoir l'information et l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle et de développer les moyens de communication.

Art. 43 - La direction de la communication est chargée notamment de :

- élaborer les orientations stratégiques du ministère dans le domaine de l'information et de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle,

- élaborer des plans et des programmes opérationnels en coordination avec les parties intervenantes pour mettre en oeuvre les orientations stratégiques dans le domaine de la communication,

- suivre et coordonner les différentes activités de l'information et de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle au niveau national et régional et proposer les mesures susceptibles de les améliorer,

- promouvoir l'information interne et diffuser les stratégies du Ministère auprès des différentes composantes du dispositif de l'éducation et de la formation,

- organiser des manifestations nationales, régionales et sectorielles en vue de promouvoir les prestations dans le domaine d'information et d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle,

- élaborer et promouvoir les moyens et les supports de l'information et de la communication,

- collecter les publications nationales et étrangères, en assurer l'analyse, l'exploitation, la conservation et la distribution et élaborer une revue de presse quotidienne,

- assurer la communication avec les bureaux d'information, de presse, de documentation et des relations générales relevant des différents ministères, organisations et institutions,

- assurer la couverture de presse des activités du ministère.

La direction de la communication est dirigée par un directeur d'administration centrale.

Art. 44 - La direction de la communication comprend deux sous-directions :

I - La sous-direction de l'information qui comprend :

- le service des outils et des méthodes de l'information,

- le service de l'information dans le domaine de l'éducation et de la formation.

II - La sous- direction des actualités et des analyses qui comprend :

- le service des analyses et des publications,
- le service de la relation avec la presse.

Chapitre V

Les structures de l'inspection, du suivi et de l'évaluation

Art. 45 - Les structures de l'inspection, du suivi et de l'évaluation comprennent :

- l'inspection générale administrative et financière,
- l'inspection générale de la pédagogie de l'éducation et de la formation,
- la direction générale des examens,
- la direction générale de l'évaluation et de la qualité.

Art. 46 - L'inspection générale administrative et financière a, sous l'autorité directe du ministre, une mission de contrôle, d'inspection, d'encadrement, d'évaluation et de consultation dans les domaines de la gestion administrative et financière.

Art. 47 - L'inspection générale administrative et financière est chargée notamment de :

- effectuer les missions de contrôle, d'inspection et de conseil en matière de gestion administrative et financière des services centraux et régionaux du département, des établissements publics qui en relèvent, des établissements éducatifs et des centres de formation professionnelle publics et privés, ainsi que des associations qui bénéficient de subventions de la part du ministère,
- mener des enquêtes d'ordre administratif et disciplinaire qui lui sont confiées par le ministre,
- encadrer les directeurs des établissements relevant du ministère et ce en collaboration avec les services de l'administration centrale sur le plan administratif et financier,
- donner son avis sur les projets de textes qui lui sont adressés par le ministre et ayant trait à la gestion administrative et financière,
- conseiller à leur demande, les services centraux et régionaux du ministère, ainsi que les établissements qui en relèvent, en matière de gestion administrative et financière,
- élaborer des rapports sur les résultats de ses missions à la fin de chaque inspection et les présenter au ministre et suivre l'exécution des décisions qui en résultent.

L'inspection générale administrative et financière est dirigée par un inspecteur général administratif et financier avec rang et avantages de directeur général d'administration centrale, assisté au niveau central par trois inspecteurs principaux administratifs et financiers avec rang et avantages de directeur ou sous-directeur d'administration centrale.

Art. 48 - L'inspection générale administrative et Financière comprend, pour chaque direction régionale de l'éducation et de la formation, soit un inspecteur principal adjoint administratif et financier avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale soit un inspecteur administratif et financier avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 49 - L'inspection générale de la pédagogie de l'éducation et de la formation a pour mission d'organiser et de promouvoir l'inspection et le conseil pédagogique dans les établissements de l'éducation et de la formation.

Art. 50 - L'inspection générale de la pédagogie de l'éducation et de la formation est chargée notamment de :

- promouvoir les méthodes et les mécanismes de l'inspection pédagogique dans les secteurs de l'éducation et de la formation,
- fixer les normes régissant l'inspection et le conseil pédagogique dans l'éducation et la formation,
- assurer le bon fonctionnement de l'inspection et le conseil pédagogique,
- évaluer les activités d'inspection et de conseil pédagogique réalisées dans le domaine de l'éducation et de la formation,
- exploiter les rapports d'inspection et de conseil pédagogique en vue d'améliorer l'action pédagogique dans les domaines de l'éducation et de la formation,
- contribuer à l'évaluation des programmes, des méthodes pédagogiques, des moyens didactiques et des résultats scolaires dans les établissements de l'éducation et de la formation,
- présenter les rapports relatifs à l'inspection et au conseil pédagogique et suivre l'exécution des décisions qui en résultent,
- superviser l'évaluation des méthodes et des modalités appliquées dans les établissements de la formation professionnelle publics et privés pour l'évaluation et la validation des compétences acquises par la voie de la formation ou de l'expérience.

L'inspection générale de la pédagogie de l'éducation et de la formation est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 51 - L'inspection générale de la pédagogie de l'éducation et de la formation comprend trois directions :

I - La direction de l'inspection du cycle primaire qui comprend trois sous-directions :

A - La sous-direction de l'inspection du cycle primaire,

B - La sous-direction de l'assistance pédagogique du cycle primaire,

C - La sous-direction des études et de l'évaluation de l'inspection du cycle primaire.

II - La direction de l'inspection du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire qui comprend quatre sous-directions :

A - La sous-direction de l'inspection des langues,

B - La sous-direction de l'inspection des matières d'humanités,

C - La sous-direction de l'inspection des matières scientifiques et techniques,

D - La sous-direction des études et de l'évaluation de l'inspection du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire.

III - La direction de l'inspection de la formation professionnelle qui comprend quatre sous-directions :

A - La sous-direction de l'inspection de la formation professionnelle en industrie et en agriculture,

B - La sous-direction de l'inspection de la formation professionnelle en bâtiments et travaux publics,

C - La sous-direction de l'inspection de la formation professionnelle en services,

D - La sous-direction des études et de l'évaluation de l'inspection de la formation professionnelle.

Art. 52 - La direction générale des examens a pour mission d'organiser les examens nationaux dans les domaines de l'éducation et de la formation, d'en assurer le suivi et d'en proclamer les résultats.

Art. 53 - La direction générale des examens est chargée notamment de :

- participer à l'élaboration du système d'évaluation continue des acquis des apprenants,

- définir les normes et les standards des diplômes nationaux sanctionnant l'enseignement scolaire et la formation,

- organiser les examens nationaux de l'éducation et de la formation,

- établir et délivrer les diplômes sanctionnant les examens nationaux de l'éducation et de la formation,

- analyser les résultats des examens.

La direction générale des examens est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 54 - La direction générale des examens comprend deux directions :

I - La direction des examens et des évaluations qui comprend trois sous-directions :

A - La sous-direction des examens nationaux de l'enseignement de base qui comprend :

- le service des sujets d'examens de l'enseignement de base,

- le service de l'organisation matérielle des examens de l'enseignement de base.

B - La sous-direction des examens nationaux de l'enseignement secondaire qui comprend :

- le service des sujets des examens de l'enseignement secondaire,

- le service de l'organisation matérielle des examens de l'enseignement secondaire,

- le service des olympiades et des concours scolaires.

C - La sous-direction des évaluations nationales de la formation qui comprend :

- le service des sujets des évaluations de la formation,

- le service de l'organisation matérielle des évaluations de la formation.

II - La direction des diplômes et de la logistique qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction de la reprographie qui comprend :

- le service des outils de reprographie,

- le service de la reprographie et des archives.

B - La sous-direction de l'analyse et de l'information qui comprend :

- le service de l'analyse des données,

- le service de l'information et des diplômes.

Art. 55 - La direction générale de l'évaluation et de la qualité a pour mission d'évaluer l'enseignement de base, l'enseignement secondaire et la formation professionnelle, de proposer les mesures susceptibles de diffuser la culture de l'excellence et d'assurer la qualité dans le dispositif de l'éducation et de la formation.

Art. 56 - La direction générale de l'évaluation et de la qualité est chargée notamment de :

- évaluer les programmes et les moyens de l'enseignement et de la formation et des acquis des élèves et des apprenants,
- évaluer le rendement du personnel de l'éducation et de la formation,
- évaluer le rendement des établissements de l'éducation et de la formation,
- évaluer la vie scolaire,
- procéder à l'évaluation générale du dispositif de l'éducation et de la formation,
- suivre les travaux des commissions techniques chargées de réaliser des études et des recherches évaluatives spécifiques,
- suivre l'exécution des décisions qui résultent de l'évaluation,
- élaborer des projets et des programmes en vue de promouvoir la culture de l'excellence et d'améliorer la qualité des services fournis par les structures de l'éducation et de la formation dans les secteurs public et privé,
- encourager la création, assurer une dynamique d'autoévaluation et promouvoir les indicateurs nécessaires pour le suivi du programme d'assurance qualité à tous les niveaux du dispositif de l'éducation et de la formation,
- assister les établissements de l'éducation et de la formation à adhérer aux processus de certification.

La direction générale de l'évaluation et de la qualité est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 57 - La direction générale de l'évaluation et de la qualité comprend trois directions :

I - La direction de l'évaluation et de la qualité du cycle primaire qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction de l'évaluation du cycle primaire,

B - La sous-direction de la qualité du cycle primaire.

II - La direction de l'évaluation et de la qualité du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction de l'évaluation du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire.

B - La sous-direction de la qualité du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire.

III - La direction de l'évaluation et de la qualité de la formation qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction de l'évaluation de la formation.

B - La sous -direction de la qualité de la formation.

Chapitre VI

Les structures de soutien

Art. 58 - Les structures de soutien ont pour mission, chacune dans son domaine de compétence, de fournir et mettre à la disposition des différentes structures du ministère, les moyens et les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement.

Art. 59 - Les structures de soutien comprennent :

- la direction générale des études , de la planification et des systèmes d'information,
- la direction générale des ressources humaines,
- la direction générale des affaires financières,
- la direction générale du bâtiment et de l'équipement,
- la direction générale des affaires juridiques et du contentieux,
- la direction générale de la coopération internationale,
- la direction générale de l'informatique et de l'administration électronique.

Art. 60 - La direction générale des études , de la planification et des systèmes d'information a pour mission de planifier la politique du ministère à moyen et à long terme en matière de l'éducation et de la formation et veiller au développement des systèmes d'information en vue d'aider à la prise de décision.

Art. 61 - La direction générale des études et de la planification et des systèmes d'information est chargée notamment de :

- élaborer et assurer le suivi du plan de développement du secteur de l'éducation et de la formation en collaboration avec les directions et les ministères concernés,

- participer à la préparation du budget du secteur de l'éducation et de la formation et préparer annuellement, avec les directions concernées, la rentrée scolaire,

- élaborer toute étude en matière d'enseignement et de formation professionnelle en liaison avec le développement économique du pays,

- élaborer et actualiser la carte scolaire et la carte de la formation,

- produire, rassembler, analyser et publier les statistiques du ministère,

- fixer les besoins du secteur de l'éducation et de la formation en information et en indicateurs nécessaires au bon déroulement du dispositif de l'éducation et de la formation,

- définir les mécanismes et les outils informatiques susceptibles de mettre les informations à la disposition des services du ministère,

- concevoir et élaborer des plans opérationnels pour mettre en place les mécanismes et les différentes composantes des dispositifs d'information au niveau national et régional,

- suivre et coordonner les projets de mise en place des systèmes d'information dans le secteur de l'éducation et de la formation,

- exploiter les nouvelles technologies de l'information et de la communication en vue de promouvoir les systèmes d'information.

La direction générale des études, de la planification et des systèmes d'information est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 62 - La direction générale des études, de la planification et des systèmes d'information comprend deux directions :

I - La direction des études et de la planification qui comprend deux sous- directions :

A - La sous-direction des études et de la planification qui comprend :

- le service des études,

- le service de la planification.

B - La sous-direction de la carte de l'éducation et de la formation qui comprend :

- le service de la carte scolaire,

- le service de la carte de la formation.

II - La direction des systèmes d'information et des statistiques qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction des systèmes d'information qui comprend :

- le service de promotion des systèmes d'information,

- le service de gestion des systèmes d'information et des bases de données.

B - La sous-direction des statistiques qui comprend :

- le service des statistiques du cycle primaire,

- le service des statistiques du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,

- le service des statistiques de la formation professionnelle.

Art. 63 - La direction générale des ressources humaines a pour mission d'élaborer et de promouvoir les programmes et les méthodes susceptibles d'habilitier les ressources humaines exerçant dans le secteur de l'éducation et de la formation en coordination avec les parties concernées et de gérer les affaires administratives dans le secteur.

Art. 64 - La direction générale des ressources humaines est chargée notamment de :

- fixer les orientations stratégiques de développement des ressources humaines et élaborer les normes et les méthodes dans ce domaine,

- évaluer les besoins du ministère ainsi que des établissements publics à caractère administratif sous tutelle en personnel fonctionnaire et ouvrier en collaboration avec les différentes structures concernées.

- appliquer le statut général de la fonction publique ainsi que les statuts particuliers,

- gérer le personnel de l'administration centrale,

- gérer le cursus fonctionnel et organiser les opérations relatives aux nominations et mutations des personnels du ministère et des établissements publics qui en relèvent,

- promouvoir l'action sociale et culturelle au profit du personnel du ministère et des établissements publics administratifs qui en relèvent, en collaboration avec les différentes structures concernées,

- superviser la gestion administrative des agents des directions régionales de l'éducation et de la formation,

- suivre les décisions administratives et disciplinaires et les procès-verbaux envoyés par les directions régionales de l'éducation et de la formation pour visa du ministère,

- organiser les concours de recrutement et de la promotion du personnel du ministère,

- analyser les résultats des examens et des concours de recrutement et de promotion professionnelle.

La direction générale des ressources humaines est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 65 - La direction générale des ressources humaines comprend deux directions :

I - La direction des affaires administratives qui comprend quatre sous-directions :

A - La sous-direction de la gestion du personnel de l'administration centrale qui comprend :

- le service de la gestion de la carrière du personnel de l'administration centrale,
- le service de coordination de la gestion administrative.

B - La sous-direction de la gestion centrale du personnel du cycle primaire qui comprend :

- le service de la carrière professionnelle des enseignants du cycle primaire,
- le service de la carrière professionnelle des non enseignants du cycle primaire.

C - La sous-direction de la gestion centrale du personnel du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire qui comprend :

- le service de la carrière professionnelle des enseignants du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,
- le service de la carrière professionnelle des corps d'inspection et de conseil du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,
- le service de la carrière professionnelle du corps d'encadrement du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,
- le service de la carrière professionnelle du corps administratif, technique et ouvrier du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire.

D - La sous-direction de la gestion centrale du personnel des directions régionales de l'éducation et de la formation et des établissements de formation qui comprend :

- le service de la carrière professionnelle du personnel des directions Régionales,
- le service de la carrière professionnelle du personnel des établissements de formation.

II - La direction des concours professionnels qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction des concours professionnels des enseignants qui comprend :

- le service des concours professionnels des enseignants du cycle primaire,

- le service des concours professionnels des enseignants du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire.

B - La sous-direction des concours professionnels du personnel non enseignant qui comprend :

- le service des concours professionnels des inspecteurs et des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire,
- le service des concours professionnels des surveillants, des conseillers éducatifs et des agents de laboratoire,
- le service des concours professionnels des agents administratifs, techniques et des ouvriers.

Art. 66 - La direction générale des affaires financières a pour mission de gérer les affaires financières du Ministère.

Art. 67 - La direction générale des affaires financières est chargée notamment de :

- préparer et exécuter les budgets de fonctionnement et d'équipement en collaboration avec les différents services concernés,
- garantir la disponibilité de la logistique nécessaire au fonctionnement du service public de l'éducation et de la formation.
- rationaliser la gestion des moyens matériels et financiers mis à la disposition du ministère.

La direction générale des affaires financières est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 68 - La direction générale des affaires financières comprend deux directions :

I - La direction du budget qui comprend trois sous-directions :

A - La sous-direction du budget de fonctionnement qui comprend :

- le service de la loi des cadres,
- le service des prévisions budgétaires de fonctionnement,
- le service de la comptabilité et du règlement du budget de fonctionnement.

B - La sous-direction du budget de l'équipement qui comprend :

- le service des prévisions budgétaires de l'équipement,
- le service de l'ouverture des crédits,
- le service de la comptabilité et du règlement du budget de l'équipement.

C - La sous-direction de la tutelle financière des établissements de l'éducation et de formation qui comprend :

- le service de la tutelle financière des établissements de l'éducation,
- le service de la tutelle financière des établissements de la Formation professionnelle,
- le service des agents comptables.

II - La direction des dépenses qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction des crédits de fonctionnement qui comprend :

- le service des crédits de rémunération,
- le service des crédits des moyens des services et de transfert,
- le service des crédits de fonctionnement délégués et transférés.

B - La sous-direction des crédits d'équipement qui comprend :

- le service de la gestion des crédits d'équipement,
- le service des crédits d'équipement délégués,
- le service des crédits d'équipement transférés.

Art. 69 - La direction générale du bâtiment et de l'équipement a pour mission de planifier, concevoir, réaliser et équiper les constructions relevant du ministère et d'en assurer la maintenance.

Art. 70 - La direction générale du bâtiment et de l'équipement est chargée notamment de :

- formuler la stratégie du ministère concernant la fixation des traits et des normes de la construction des établissements éducatifs et de formation,
- contrôler et suivre les projets de la construction, de l'équipement et de l'entretien au niveau national et régional,
- assurer l'application des programmes de construction des nouveaux bâtiments scolaires et d'extension des bâtiments existants,
- veiller à la maintenance des constructions et des équipements des établissements relevant du ministère,
- proposer l'acquisition de locaux et de terrains à bâtir et la location de bâtiments,
- préparer les dossiers d'appels d'offres,
- assurer l'acquisition et la distribution des équipements scientifiques,
- assurer l'acquisition des fournitures et matériels pour les besoins de l'administration centrale.

- établir et mettre à jour l'inventaire des matériels.

La direction générale du bâtiment et de l'équipement est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 71 - La direction générale du bâtiment et de l'équipement comprend deux directions :

I - La direction du bâtiment et de l'équipement qui comprend deux sous-directions:

A - La sous-direction du bâtiment qui comprend :

- le service des études,
- le service du suivi des projets.

B - La sous-direction de l'équipement qui comprend :

- le service des équipements pédagogiques,
- le service des équipements généraux.

II - La direction de la gestion des biens du ministère qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction des affaires foncières et de la maintenance qui comprend :

- le service des affaires foncières,
- le service de maintenance des locaux.

B - La sous-direction des magasins qui comprend :

- le service de réception des équipements,
- le service de distribution des équipements.

Art. 72 - La direction générale des affaires juridiques et du contentieux a une mission de conseil, d'élaboration des études et des textes juridiques et de gestion du contentieux.

Art. 73 - La direction générale des affaires juridiques et du contentieux est chargée notamment de :

- assurer la fonction de conseiller juridique auprès des différentes structures du ministère,
- étudier et assurer le suivi des questions et des dossiers à caractère juridique,
- contribuer à l'élaboration des textes juridiques nécessaires au bon fonctionnement du ministère et des établissements qui en relèvent,
- veiller à l'élaboration et la révision des textes réglementaires relatifs à toutes les catégories des personnels relevant du ministère,
- traiter le contentieux civil, pénal et administratif du ministère en coordination avec les services du contentieux de l'Etat,
- étudier les différents aspects juridiques des systèmes éducatifs comparés et leurs applications en collaboration avec les structures concernées.

- étudier les projets de conventions qui lui sont soumis,

- étudier les projets des textes législatifs et réglementaires transmis par les différents ministères pour visa,

- établir une banque de données juridiques relatives à l'éducation et à la formation.

La direction générale des affaires juridiques et du contentieux est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 74 - La direction générale des affaires juridiques et du contentieux comprend deux directions :

I - La direction de la réglementation, des études et des consultations juridiques qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction de la réglementation qui comprend :

- le service des projets de textes législatifs et réglementaires de l'éducation,
- le service des projets de textes législatifs et réglementaires de la formation professionnelle.

B - La sous-direction des consultations juridiques qui comprend :

- le service des consultations et de la documentation juridique,
- le service des études et des analyses juridiques.

II - La direction du contentieux qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction du contentieux administratif qui comprend :

- le service du contentieux d'annulation,
- le service du contentieux des fonctionnaires.

B - La sous-direction du contentieux civil, pénal et foncier qui comprend :

- le service du contentieux civil et pénal,
- le service du contentieux foncier.

Art. 75 - La direction générale de la coopération internationale a pour mission d'élaborer les orientations stratégiques du Ministère dans le domaine de la promotion des relations extérieures et de l'exploitation des opportunités de coopération internationale en vue de développer le dispositif national de l'éducation et de la formation et de promouvoir son rayonnement à l'étranger et de coordonner les relations du département, ainsi que des structures y relevant, avec l'étranger.

Art. 76 - La direction générale de la coopération internationale est chargée notamment de :

- promouvoir les relations avec les structures et les organismes internationaux et régionaux s'occupant de questions en relation avec les attributions du ministère et des organismes sous tutelle,

- coordonner les activités du ministère et des établissements qui en relèvent avec les services des ministères concernés par la coopération internationale,

- identifier les possibilités de financement et de coopération technique au niveau international et régional et veiller à les exploiter au profit du secteur,

- organiser les relations en matière d'éducation et de formation professionnelle avec les organisations régionales et internationales et avec les pays étrangers et en assurer le suivi,

- élaborer les programmes de coopération et de partenariat, avec les parties étrangères,

- faire connaître l'expertise nationale en matière d'éducation et de formation et notamment auprès des organismes internationaux et régionaux concernés et promouvoir les opportunités de partenariat y afférentes,

- suivre les projets de coopération internationale.

La direction générale de la coopération internationale est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 77 - La direction générale de la coopération internationale comprend deux directions :

I - La direction de la coopération bilatérale et multilatérale qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction de coopération bilatérale qui comprend :

- le service de coopération avec les pays arabes et l'Afrique,
- le service de coopération avec les pays de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie et de l'Australie.

B - La sous-direction de la coopération multilatérale qui comprend :

- le service de coopération avec les groupements régionaux,
- le service de coopération avec les institutions et les organisations internationales.

II - La direction du suivi des projets de la coopération internationale qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction des projets financés par les pays qui comprend un coordinateur de projet avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale pour chaque projet faisant l'objet d'une convention avec ces pays.

B - La sous-direction des projets financés par les organismes et institutions qui comprend un coordinateur de projet avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale pour chaque projet faisant l'objet d'une convention avec ces organismes.

Art. 78 - La direction générale de l'informatique et de l'administration électronique a pour mission de promouvoir et de rationaliser l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au niveau des structures du ministère.

Art. 79 - La direction générale de l'informatique et de l'administration électronique est chargée notamment de :

- développer les usages des technologies de l'information et de la communication au sein du ministère et ce par l'exécution des plans d'action stratégiques et opérationnels le concernant,

- étudier en collaboration avec les structures et les établissements concernés du ministère les aspects relatifs à l'interconnexion des services administratifs centraux et régionaux et la sécurité des échanges électroniques,

- assurer une exploitation optimale des équipements matériels et logiciels de l'administration centrale et veiller à leur maintenance,

- contribuer à l'exécution des études et à développer des applications informatiques pour le compte du ministère,

- élaborer, réviser et mettre en place des procédures administratives en se basant sur les nouvelles technologies en collaboration avec les structures du ministère,

- assurer la sécurité et le suivi des services administratifs en ligne,

- garantir l'exploitation et la maintenance des équipements et des programmations informatiques,

- arrêter et mettre en œuvre la politique du ministère dans le domaine des réseaux informatiques réservés à la connexion entre les différentes structures centrales et régionales du ministère.

La direction générale de l'informatique et de l'administration électronique est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 80 - La direction générale de l'informatique et de l'administration électronique comprend deux directions :

I - La direction de l'informatique qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction des études et du développement qui comprend :

- le service des études,
- le service de développement.

B - La sous-direction de l'exploitation et de la maintenance qui comprend :

- le service de l'exploitation,
- le service de la maintenance.

II - La direction de l'administration électronique qui comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction de l'organisation et de la gestion immatérielle qui comprend :

- le service de développement des procédures,
- le service de la qualité des services en ligne.

B - La sous-direction des services administratifs en ligne qui comprend :

- le service de développement des services administratifs en ligne.
- le service de la sécurité des services administratifs en ligne.

Chapitre VII

Les directions régionales de l'éducation et de la formation et la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture

Section I

Les directions régionales de l'éducation et de la formation

Art. 81 - Les directions régionales de l'éducation et de la formation demeurent régies par les dispositions du décret n° 2007-463 du 6 mars 2007, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales de l'éducation et de la formation susvisé.

Section II

La commission nationale pour l'éducation, la science et la culture

Art. 82 - La commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est dirigée par un directeur ou un directeur général d'administration centrale désigné par décret sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.

Est fixée par décret la réorganisation de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.

Chapitre VIII

Dispositions finales

Art. 83 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998 relatif à l'organisation du ministère de l'éducation susvisé.

Art. 84 - Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 19 décembre 2009.

Monsieur Mohamed Larbi Dabki est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'établissement de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation, en remplacement de Madame Sonia Zoghلامي.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-3780 du 21 décembre 2009.

Les ingénieurs en chef dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'ingénieur général appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

- Abdeljelil Ben Hassen,
- Bahaeddine Jradi,
- Houcine Dallai,
- Mohamed Chaabani,
- Mabrouk El Amri,
- Abdellatif Ghedira.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-3781 du 21 décembre 2009.

Monsieur Mohamed Lassoued, ingénieur général directeur classe exceptionnelle au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} mars 2010.

Par décret n° 2009-3782 du 21 décembre 2009.

Monsieur Touhami Eljemi, ingénieur principal au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} janvier 2010.

A **BONNEMENT**

Année 2010

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

*Pour l'acquisition de votre abonnement
au Journal Officiel :*

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * 1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * 4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * 3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.